

Agence Nationale pour l'Emploi
B.P. : 211 Bamako



CONVENTION COLLECTIVE DU COMMERCE DU 16 NOVEMBRE 1956

Edition comprenant notamment le texte de la convention de ses trois avenants
— le barème des taux de salaires
— l'arrêté d'extension de la dite convention

Edition-janvier 2010

AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI
BP : 211 BAMAKO

**CONVENTION COLLECTIVE
DU COMMERCE
DU 16 NOVEMBRE 1956**

Edition comprenant notamment le texte de la convention
de ses avenants

*le barème des taux de salaires

*l'arrêté d'extension de ladite convention

**OFFICE NATIONAL DE LA MAIN-D'OEUVRE
ET DE L'EMPLOI**

CENTRE DE DOCUMENTATION SOCIALE

**CONVENTION COLLECTIVE
FEDERALE DU COMMERCE**

Texte de Base : C.C.F. signée à Dakar le 16/11/1956

- déposée au Tribunal de Travail le 20/11/1956 sous le N°40
- publiée au J.O. de l'A. O.F. du 15/12/1956, page 2314 et suivantes ;
- étendue par arrêté Général n°3162/IGRLS-AOF du 13/4/1957 (J.O.-AOF du 1/5/1957, page 364.
- avenant étendu par A.G. 9862/1GT du 26/11/1958 (J.O.-A.O.F. 1957, page 218.

Avenants Territoriaux :

15/1/1957 - Décision N°1 de la C.M.P. du Soudan portant accord sur les salaires des "Employés de Commerce" D.A. : 15/12/1956).

17/8/1957 - Décision n°2 de la C.M.P. portant accord sur les salaires des "Employés de Commerce" D.A. : 1/8/1957. (déposée au Tribunal du Travail de Bamako sous n°14 du 20/8/1957).

11/2/1958 - Décision complémentaire à la décision N° de la C.M.P. portant accord sur les salaires des employés de commerce (D.A. 1/8/1957).

24/2/1958 - Décision N°4 de la C.M.F. portant sur les salaires de base (D.A. 16/5/1958).

24/2/1959 - Décision n°5 de la C.M.P. portant accord sur le relèvement des salaires de base (D.A. : 1/5/19,59).

3162 - I.G.T.L.S. - A.O.F. - Arrêté portant extension de la convention collective fédérale du commerce du 16 Novembre 1956.

**LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE
EN AFFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR**

VU le décret du 18 Octobre 1904 ;

VU la loi N°52-1322 du 15 Décembre 1952, instituant un Code du Travail d'Outre-Mer, spécialement en ses articles 73, 74. et 76, 77 ;

VU l'arrêté général n° 2288/1GTLS-AOF du 16 Mars 1956, fixant la composition d'une commission mixte en vue de la conclusion d'une convention collective fédérale du commerce ;

VU la Convention Collective Fédérale du Commerce, conclue par ladite commission mixte le 20 Novembre 1956, déposée au secrétariat du Tribunal du Travail de Dakar le 20 Novembre 1956, sous numéro 40,

VU l'avis relatif à l'extension de ladite Convention Collective Fédérale du Commerce, publié au Journal Officiel de l'Afrique Occidentale Française N°2860 du 15 décembre 1956, page 2313 ;

VU les observations formulées à la suite de cet avis ;

VU l'avis donné, le 21 Mars 1957 par la Commission Permanente de la Commission Consultative Fédérale du Travail, dûment mandatée à cet effet en sa séance du 15 Novembre 1956 de la dite Commission Consultative Fédérale du Travail.

ARRETE :

ARTICLE 1er : Les dispositions de la Convention Collective Fédérale du Commerce conclue le 16 Novembre 1956 et

déposée au Secrétariat du Tribunal du Travail de Dakar le 20 Novembre 1956, sous le 40, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs du groupe de territoires de l'Afrique Occidentale Française, compris dans le champ professionnel de ladite convention tel qu'il est déterminé en son article premier, dans les conditions ci-après :

- Les dispositions de la Convention Collective ainsi rendues obligatoires sont celles figurant au Journal Officiel de l'Afrique Occidentale Française, n°2860 du 15 Décembre 1956 (page 2313 à 2326) l'exception du troisième paragraphe de l'article 1er : "champ d'application" ainsi rédigé :
- "L'ensemble du personnel de tous les établissements de l'une des entreprises définies à l'article premier, et quelle que soit l'activité propre à tel établissement, est soumis à la présente convention collective sauf accord contraire au sein de l'entreprise" (J.O.-A.O.F. du 15 Décembre 1956, page 2314).

ARTICLE 2 : Les Gouverneurs, Chefs de Territoire, et l'Inspecteur Général du Travail et des Lois Sociales de l'Afrique Occidentale Française sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera enregistré publié et communiqué partout où besoin sera.

Pour le HAUT-COMMISSAIRE et par délégation

Le Gouverneur Secrétaire Général

CONVENTION COLLECTIVE FEDERALE DU COMMERCE

CLAUSES GENERALES

Entre les Organisations Syndicales ci-après

d'une part :

- Le Syndicat des Commerçants Importateurs et Exportateurs de l'Ouest-Africain (S.C.I.M.P.E.X.).
- L'Union Fédérale des Syndicats Industriels, Commerciaux et l'Artisanat (U.F.S.I.C.A.).
- L'Union Syndicale des Commerçants Français Indépendants (U.S.C.I.)

d'autre part ;

- Les Syndicats d'Employés du Commerce affiliés aux Unions Territoriales ou Locales de syndicats (CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL)
- Les Syndicats d'Employés du Commerce affiliés aux Unions Territoriales ou Locales de Syndicats (CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE)
- Les Syndicats Autonomes d'Employés du Commerce affiliés aux Unions Françaises ou Locales de Syndicats (CONFEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS D'AFRIQUE)
- Le Syndicat Autonome des Employés de la Côte d'Ivoire ;
- Le Syndicat Autonome des Employés et Ouvriers Européens d'A.O.F. (SYNDCISAOF)
- Le Syndicat des Cadres du Commerce de l'Union de Côte d'Ivoire de la "CONFEDERATION GENERALE DES CADRES"

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

La présente Convention règle les rapports de travail entre les Employés et les Travailleurs tels qu'ils sont définis par l'article 1er - alinéa 2 - du Code du Travail, de l'un ou l'autre sexe, sans distinction d'origine ni de statut, dans les entreprises Commerciales exerçant leur activité dans le groupe des Territoires de l'A.O.F.

Elle ne s'applique pas aux personnes rétribuées exclusivement à la Commission et ne faisant pas partie du personnel de l'entreprise.

L'Ensemble du personnel de tous les établissements de l'une des entreprises définies à l'article 1er et quelle que soit l'activité propre à tel ou tel établissement, est soumis au sein de l'entreprise.

En tout état de cause, les employeurs sont d'accord pour consentir aux techniciens et ouvriers, engagés dans leurs entreprises commerciales, les mêmes salaires globaux que ceux fixés par la convention collective de la branche professionnelle dont ils relèvent.

Toutes les autres dispositions de la présente convention, et notamment le mode de calcul de la renumérotation des congés payés, s'appliquent à ces personnels techniciens et ouvriers.

ARTICLE 2 : DUREE-CONCILIATION ET REVISION DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée déterminée. Elle pourra être dénoncée, en tout ou partie, à toute époque

par l'une des parties contractantes, avec préavis de trois mois.

La partie qui prendra l'initiative de la dénonciation totale ou partielle devra accompagner la lettre recommandée de dénonciation d'un nouveau projet d'accord afin que les pourparlers puissent commencer sans retard.

De toute façon, la présente Convention restera en vigueur jusqu'à l'application de la nouvelle Convention signée à la suite de la dénonciation ou de la demande de révision formulée par l'une des parties.

Les parties signataires s'engagent formellement à ne recourir ni à la grève ni au lock-out, pendant le préavis de dénonciation ou de révision.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux avenants relatifs aux salaires, ni aux cas n'intéressant pas la dénonciation ni à la révision.

ARTICLE 3 : ADHESIONS ULTERIEURES

Tout syndicat ou groupement professionnel des travailleurs, tout employeur ou toute organisation syndicale d'employeurs ou tout groupement d'employeurs intéressés peut adhérer à la présente Convention, en notifiant cette adhésion par lettre recommandée aux parties contractantes et au Secrétariat du Tribunal du Travail de Dakar.

Cette adhésion prendra effet à compter du jour qui suivra celui de la notification au Secrétariat dudit Tribunal.

L'organisation adhérant après coup à la présente Convention ne peut toutefois, ni la dénoncer, ni en demander la révision, même partielle ; elle ne peut que procéder au retrait de son adhésion.

Les organisations signataires ne sont pas tenues de faire une place à l'organisation adhérente dans les organismes ou commissions paritaires prévus par la présente Convention.

ARTICLE 4 : AVANTAGES ACQUIS-ACCORDS PARTICULIERS

La présente Convention ne peut, en aucun cas, être la cause de restriction aux avantages individuels acquis par les travailleurs dans leur entreprise lorsque ces avantages sont acquis antérieurement à la date d'application de la présente convention, qui est celle du jour suivant celui de son dépôt au Secrétariat du Tribunal du Travail par la partie la plus diligente (NDLR : 21/11/1956).

La présente convention annule et remplace toutes les conventions existantes et leurs avenants en ce qui concerne les employeurs et Travailleurs désignés à l'article 1^{er}.

Les contrats individuels de travail qui interviendront postérieurement à la signature seront soumis à ses dispositions qui sont considérées comme conditions minima d'engagement. aucune clause restrictive ne pourra donc être insérée valablement dans lesdits contrats individuels.

La présente Convention s'applique de plein droit aux contrats en cours d'exécution à compter de la date de la prise d'effet.

Conformément à l'article 80 du Code du Travail, les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle aux accords particuliers qui peuvent être conclus dans le cadre d'une région, d'une localité ou d'un établissement, postérieurement à sa signature.

par l'une des parties contractantes, avec préavis de trois mois.

La partie qui prendra l'initiative de la dénonciation totale ou partielle devra accompagner la lettre recommandée de dénonciation d'un nouveau projet d'accord afin que les pourparlers puissent commencer sans retard.

De toute façon, la présente Convention restera en vigueur jusqu'à l'application de la nouvelle Convention signée à la suite de la dénonciation ou de la demande de révision formulée par l'une des parties.

Les parties signataires s'engagent formellement à ne recourir ni à la grève ni au lock-out, pendant le préavis de dénonciation ou de révision.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux avenants relatifs aux salaires, ni aux cas n'intéressant pas la dénonciation ni à la révision.

ARTICLE 3 : ADHESIONS ULTERIEURES

Tout syndicat ou groupement professionnel des travailleurs, tout employeur ou toute organisation syndicale d'employeurs ou tout groupement d'employeurs intéressés peut adhérer à la présente Convention, en notifiant cette adhésion par lettre recommandée aux parties contractantes et au Secrétariat du Tribunal du Travail de Dakar.

Cette adhésion prendra effet à compter du jour qui suivra celui de la notification au Secrétariat dudit Tribunal.

L'organisation adhérant après coup à la présente Convention ne peut toutefois, ni la dénoncer, ni en demander la révision, même partielle ; elle ne peut que procéder au retrait de son adhésion.

Les organisations signataires ne sont pas tenues de faire une place à l'organisation adhérente dans les organismes ou commissions paritaires prévus par la présente Convention.

ARTICLE 4 : AVANTAGES ACQUIS-ACCORDS PARTICULIERS

La présente Convention ne peut, en aucun cas, être la cause de restriction aux avantages individuels acquis par les travailleurs dans leur entreprise lorsque ces avantages sont acquis antérieurement à la date d'application de la présente convention, qui est celle du jour suivant celui de son dépôt au Secrétariat du Tribunal du Travail par la partie la plus diligente (NDLR : 21/11/1956).

La présente convention annule et remplace toutes les conventions existantes et leurs avenants en ce qui concerne les employeurs et Travailleurs désignés à l'article 1^{er}.

Les contrats individuels de travail qui interviendront postérieurement à la signature seront soumis à ses dispositions qui sont considérées comme conditions minima d'engagement aucune clause restrictive ne pourra donc être insérée valablement dans lesdits contrats individuels.

La présente Convention s'applique de plein droit aux contrats en cours d'exécution à compter de la date de la prise d'effet.

Conformément à l'article 80 du Code du Travail, les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle aux accords particuliers qui peuvent être conclus dans le cadre d'une région, d'une localité ou d'un établissement, postérieurement à sa signature.

ARTICLE 5 : DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION

Les parties contractantes reconnaissent la liberté aussi bien pour les employeurs que pour les travailleurs de s'associer pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition d'employeur ou de travailleur, ainsi que la pleine liberté pour les syndicats d'exercer leur action, dans le cadre de la législation en vigueur.

Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à une association, ou à un syndicat professionnel : les opinions politiques, les croyances religieuses ou les origines sociales, raciales ou professionnelles du travailleur, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, l'avancement ou le congédiement.

Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression, ni contrainte sur le personnel en faveur ou à l'encontre de telle organisation syndicale, les salariés s'engagent de leur côté, à n'exercer aucune pression ni contrainte sur leurs collègues.

Si l'une des parties contractantes estime que le congédiement d'un salarié a été effectué en violation de droit syndical, tel que défini ci-dessus, les deux parties s'emploient à examiner les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas d'obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

ARTICLE 6 : AUTORISATION D'ABSENCE

1° Pour faciliter la présence des travailleurs aux congrès statutaires de leur organisation syndicale, des autorisations d'absence seront accordées sur présentation d'une convocation écrite et nominative de leur organisation syndicale.

Les parties contractantes s'engagent à ce que les autorisations d'absence n'apportent pas de gêne au fonctionnement normal de l'entreprise.

Ces absences ne seront pas payées, mais ne viendront pas en déduction des congés payés.

2° Chaque fois que des travailleurs seront appelés à participer à une commission paritaire décidée entre les organisations signataires ou celles qui leur sont affiliées, il appartiendra aux syndicats patronaux et de travailleurs ayant organisé la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc.) il conviendra de faciliter cette participation.

Les travailleurs sont tenus d'informer préalablement leurs employeurs de leur participation à ces commissions et de s'efforcer de réduire au minimum la gêne que leur absence apportera au fonctionnement normal de l'entreprise.

Le temps de travail perdu sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif, il ne sera pas récupérable et ne pourra être déduit du congé annuel.

3° Les travailleurs appelés à participer aux organismes consultatifs paritaires réglementaires (commissions consultatives fédérales territoriales du Travail, Comités Techniques Consultatifs d'Hygiène et de Sécurité Fédérale et Territoriaux) ou devant siéger comme assesseurs au Tribunal devront communiquer à l'employeur la convocation les désignant, dès que possible après la réception.

ARTICLE 7 : PANNEAUX D'AFFICHAGE

Des panneaux d'affichage seront, dans chaque entreprise, réservés aux communications syndicales. Celles-ci seront

portées au préalable à la connaissance de la Direction qui pourra en refuser l'affichage si elles présentent un caractère de polémique. L'objection de la Direction ne pourra être formulée plus de 24 heures après leur dépôt.

ARTICLE 8 : DELEGUES DU PERSONNEL

Dans chaque établissement inclus dans le champ d'application de la présente Convention et occupant plus de 10 salariés, il est institué des délégués titulaires et des délégués suppléants dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Lorsque plusieurs établissements d'une entreprise située dans une même localité, ne comporteront chacun le nombre de travailleurs exigés pour procéder aux élections de délégués du personnel, les effectifs de ces établissements distants de trois kilomètres au maximum, seront réunis pour la détermination de ce nombre.

Les mesures spéciales de protection, prévues en cas de licenciement d'un délégué par l'article 167 du Code du Travail, sont étendues aux candidats présentés par les organisations syndicales pour la période comprise entre le dépôt des candidatures et la date de l'élection.

Lesdites mesures de protection sont maintenues en faveur des délégués élus qu'il n'a pas été possible de renouveler avant l'expiration de leurs fonctions jusqu'au moment où il aura été procédé à de nouvelles élections.

Ne peuvent en aucun cas être déplacés de leur établissement :

- Les délégués, pendant la durée de leur mandat ;
- Les candidats, dès le dépôt des candidatures et jusqu'à la date des élections.

L'exercice de la fonction de délégué ne peut être une entrave à l'avancement régulier professionnel ou à l'amélioration de sa rémunération.

Les délégués du personnel pourront, sur leur demande, faire assister d'un représentant de leurs organisations syndicales.

Les membres du personnel ont la faculté de présenter eux-mêmes leurs propres réclamations à leur chef direct.

ARTICLE 9 : EMBAUCHAGE

Les employeurs feront connaître leurs besoins au Service de la Main-d'œuvre et de l'Emploi.

Les avis transmis à cet effet, sont communiqués au personnel par voie d'affichage.

Les employeurs conserveront, en outre, le droit de recourir à l'embauche direct.

Sauf dispositions consensuelles contraires, exprimées par écrit, tout engagement est réputé pour une durée indéterminée.

L'employé congédié par suite des suppressions ou compression d'emploi conserve, pendant un an, la priorité d'embauchage dans la même catégorie d'emploi. Le bénéfice de cette disposition continuera à jouer pendant la deuxième année sous réserve d'un examen professionnel.

La disposition ci-dessus s'applique aux travailleurs soit qu'ils quittent l'entreprise pour remplir un mandat syndical.

Les travailleurs sont engagés individuellement, soit verbalement soit par écrit, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 10 : PERIODE D'ESSAI

Une période d'essai stipulée par écrit peut être prévue à l'engagement d'un travailleur. Dans ce cas, la durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut dépasser :

- 1 semaine légale pour le personnel payé à l'heure ou à la journée ;
- 1 mois pour les employés des catégories 1 à 8 incluse ayant déjà travaillé ;
- 3 mois pour les employés des catégories 1 à 8 incluse n'ayant jamais travaillé ;
- 3 mois pour les employés de la catégorie 9 au-delà.

Pendant la période d'essai, les parties ont la faculté réciproque de rompre le contrat sans préavis, ni indemnité.

La période d'essai, stipulée ci-dessus, s'effectue dans le Territoire d'exécution du contrat de travail. En aucun cas, elle ne peut être confondue avec le stage qu'auraient pu accomplir certains travailleurs avant le commencement de leurs services dans le champ d'application de la Convention.

ARTICLE 11 : CONDITIONS D'ENGAGEMENT

Dès la fin de la période d'essai, lorsque l'engagement est confirmé, il est constaté par un écrit établi en deux exemplaires et signé par chacune des parties. Il spécifie l'emploi et le classement du travailleur, sa rémunération ainsi que les divers avantages, accessoires du salaire dont il peut bénéficier. L'un des exemplaires est remis au travailleur.

ARTICLE 12 : PROMOTION

En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera appel, de préférence aux employés en service dans l'entreprise

et aptes à occuper le poste. En cas de promotion, l'employé pourra être soumis à la période d'essai prévue pour l'emploi qu'il est appelé à occuper.

Au cas où cet essai ne s'avérerait pas satisfaisant, l'employé sera réintégré dans son ancien poste. Cette réintégration ne saurait être considérée comme une rétrogradation, par rapport au poste qu'il occupait avant l'essai.

ARTICLE 13 : MUTATIONS, CHANGEMENT DE CATEGORIE OU D'ECHELON

En cas de nécessité de service ou pour éviter le chômage, l'employeur pourra affecter momentanément un travailleur à un emploi afférent à une catégorie inférieure à celle de son classement habituel.

Dans ce cas, le travailleur conservera le bénéfice du salaire perçu précédemment pendant la période de mutation qui, en règle générale, n'excède pas 6 mois.

Lorsque les mutations ne sont pas prévues dans les conditions d'engagement, aucun travailleur ne peut être muté dans un autre établissement de l'employeur situé dans une commune ou une localité différente de celle de son lieu de travail habituel, sans son consentement.

Les travailleuses en état de grossesse, mutées à un autre poste en raison de leur état, conservent le bénéfice de leur salaire antérieur pendant toute la durée de leur mutation.

Le fait pour le travailleur d'assurer provisoirement ou par intérim un emploi comportant un classement supérieur dans l'échelon hiérarchique ne lui confère pas automatiquement de droit aux avantages pécuniaires ou autres attachés audit employé. Toutefois, la durée de cette situation ne peut excéder :

et aptes à occuper le poste. En cas de promotion, l'employé pourra être soumis à la période d'essai prévue pour l'emploi qu'il est appelé à occuper.

Au cas où cet essai ne s'avérerait pas satisfaisant, l'employé sera réintégré dans son ancien poste. Cette réintégration ne saurait être considérée comme une rétrogradation, par rapport au poste qu'il occupait avant l'essai.

ARTICLE 13 : MUTATIONS, CHANGEMENT DE CATEGORIE OU D'ECHELON

En cas de nécessité de service ou pour éviter le chômage, l'employeur pourra affecter momentanément un travailleur à un emploi afférent à une catégorie inférieure à celle de son classement habituel.

Dans ce cas, le travailleur conservera le bénéfice du salaire perçu précédemment pendant la période de mutation qui, en règle générale, n'excède pas 6 mois.

Lorsque les mutations ne sont pas prévues dans les conditions d'engagement, aucun travailleur ne peut être muté dans un autre établissement de l'employeur situé dans une commune ou une localité différente de celle de son lieu de travail habituel, sans son consentement.

Les travailleuses en état de grossesse, mutées à un autre poste en raison de leur état, conservent le bénéfice de leur salaire antérieur pendant toute la durée de leur mutation.

Le fait pour le travailleur d'assurer provisoirement ou par intérim un emploi comportant un classement supérieur dans l'échelon hiérarchique ne lui confère pas automatiquement de droit aux avantages pécuniaires ou autres attachés audit employé. Toutefois, la durée de cette situation ne peut excéder :

- 1 mois pour les travailleurs en dessous de la 7^{ème} catégorie;
- 4 mois pour les travailleurs de la 7^{ème} catégorie et des catégories supérieures, sauf dans le cas de maladie, accident, survenu au titulaire de l'emploi ou remplacement de ce dernier pour la durée d'un congé.

Passé ce délai, et sauf les cas visés ci-dessus, l'employeur doit régler définitivement la situation du travailleur en cause, c'est-à-dire :

- soit le reclassement dans la catégorie correspondant au nouvel emploi tenu jusque-là ;
- soit lui rendre ses anciennes fonctions. En cas de maladie, accident ou congé du titulaire, l'intérimaire perçoit :
- après un mois pour les travailleurs en dessous de la 7^{ème} catégorie ;
- après 4 mois pour les travailleurs de la 7^{ème} catégorie et des catégories supérieures, une indemnité égale à la différence entre son salaire et le salaire minima de la catégorie du nouvel emploi qu'il occupe.

ARTICLE 14 : MODIFICATIONS AUX CONDITIONS DE TRAVAIL

Tout changement dans la classification et les conditions de rémunération d'un travail doit être constaté par un écrit qui est notifié dans les mêmes que celles prévues l'article 11.

Dans le cas où la modification serait refusée par l'intéressé, elle sera considérée comme entraînant la rupture du contrat du fait de l'employeur, sauf maintien des conditions antérieures.

Il ne pourra être procédé à un reclassement pour inaptitude physique que l'intéressé ait subi un examen médical concluant à la nécessité qu'il soit changé d'emploi.

Les déclassements pour inaptitude physique, ayant pour cause un accident survenu à l'occasion du service ou d'une maladie, entraînent la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, lorsqu'ils ne sont pas acceptés par les travailleurs.

Il en ira de même au cas où le travailleur n'accepterait pas de suivre l'employeur au lieu de sa nouvelle résidence.

ARTICLE 15 : RUPTURE DU CONTRAT

Toute rupture de contrat de travail par l'une des parties doit être notifiée par écrit à l'autre partie.

ARTICLE 16 : PREAVIS

En cas de rupture de contrat et sauf cas de faute lourde ou de Convention contraire prévoyant un délai plus long, la durée du préavis réciproque est fixé comme suit :

- 8 jours en ce qui concerne les ouvriers et le personnel payé à l'heure, ou à la semaine ;
- 1 mois en ce qui concerne les travailleurs classés à partir de la 9^{ème} catégorie.
- 3 mois en ce qui concerne les travailleurs classés à partir de la 9^{ème} catégorie.

L'inobservation du délai du préavis crée l'obligation pour la partie responsable de verser à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n'aura pas été effectivement respecté.

La partie qui prend l'initiative de rompre le contrat doit être en mesure de prouver que le préavis a été notifié par écrit ; quel que soit le procédé utilisé pour effectuer cette notification.

En cas de licenciement et lorsque la moitié du préavis aura été exécutée, le travailleur licencié qui se trouvera dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à payer l'indemnité pour l'inobservation de ce délai.

Il conservera son droit à l'indemnité de licenciement. Si le travailleur, au moment de la dénonciation de son contrat est responsable d'un service, d'une caisse, d'un stock, il ne peut quitter son emploi avant d'avoir rendu ses comptes.

Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une démission, le travailleur est autorisé à s'absenter deux jours par semaine pour rechercher un nouvel emploi. Ces jours sont fixés d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur.

En cas de désaccord, ils seront pris un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du travailleur. A la demande de l'intéressé, ils pourront être bloqués à la fin de la période de préavis.

Ces jours d'absence n'entraîneront aucune réduction du salaire de l'employé.

ARTICLE 17 : PREAVIS EN CAS DE DEPART EN CONGE

Si l'une des parties désire mettre fin au contrat avant le départ en congé, notification doit en être faite à l'autre partie, quinze jours francs avant la date de ce départ.

En cas d'inobservation de cette clause, l'indemnité représentative du préavis stipulé à l'alinéa 5 du précédent article, sera majorée de huit jours francs en ce qui concerne les travailleurs payés à l'heure, à la journée ou à la semaine, d'un mois en ce qui concerne les travailleurs payés au mois.

Il en sera de même si la rupture de contrat intervient pendant le congé.

ARTICLE 18 : INDEMNITE DE LICENCIEMENT

En cas de licenciement par l'employeur, à titre permanent ayant accompli dans l'entreprise une durée de service continue au moins égale à la période référence ouvrant droit de jouissance au congé, telle que prévue par l'article 122 du Code du Travail et par les arrêtés d'application, a droit à une indemnité de licenciement distincte du préavis.

Cette indemnité est représentée, pour chaque année de présence continue dans l'entreprise, par un pourcentage déterminé du salaire global mensuel moyen des 12 mois d'activité qui ont précédé la date de licenciement.

Le pourcentage en question est fixé :

- 20 % pour les 5 premières années ;
- 25 % pour la période comprise entre la 6^{ème} et la 10^{ème} année incluse ;
- 30 % pour la période s'étendant au delà de la 10^{ème} année.

Dans le décompte effectué sur les bases indiquées ci-dessous, il doit être tenu compte des fractions d'années.

Cette indemnité n'est pas due si le licenciement est motivé par une faute grave du travailleur. (Dispositions nouvelles-avenant du 27/3/1958).

L'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque le travailleur cesse définitivement son service pour entrer en jouissance de l'allocation de retraité instituée par l'annexe III à la présente Convention.

Toutefois, il lui sera versé, dans ce cas, une allocation spéciale dite "indemnité de départ à la retraite".

Cette indemnité est décomptée sur les mêmes bases et suivant les mêmes règles que l'indemnité de licenciement.

Le montant en est fixé en pourcentage de l'indemnité de licenciement variant en fonction de l'âge de la retraite et de l'ancienneté dans l'établissement, suivant le barème ci-après.

AGE DE LA RETRAITE	ANCIENNETE DANS L'ETABLISSEMENT			
	De 1 à 15 ans	Plus de 15 et jusqu'à 20 ans	Plus de 20 et jusqu'à 30 ans	Plus de 30 ans
	%	%	%	%
50 ans	45	70	75	80
51 ans	57,5	62,5	67,5	72,5
52 ans	50	55	60	65
53 ans	42,5	47,5	52,5	57,5
54 ans	37	42,5	47,5	52,5
55 ans	30	35	40	45

ARTICLE 19 : COMPRESSION DE PERSONNEL

En cas de compression de personnel, l'employeur informera les délégués du personnel des mesures qu'il a l'intention de prendre.

L'ensemble des délégués examinera les mesures envisagées et présentera à l'employeur ses suggestions.

Les congédiements éventuels nécessités par suppression d'emplois de diminution de l'activité de l'entreprise s'opéreront dans chaque catégorie professionnelle ou service suivant les règles générales prévues en matière de licenciement compte tenu à la fois de la valeur professionnelle, de la situation de famille et de l'ancienneté dans l'établissement.

ARTICLE 20 : DUREE DU TRAVAIL

La durée légale du travail est de 40 heures par semaine.

Des accords particuliers, sur le plan de la région, de la localité de la branche professionnelle ou de l'entreprise fixeront le mode de répartition de la durée hebdomadaire du travail sur 5 ou 6 jours, sur les bases des arrêtés en vigueur.

Les fêtes légales chômées, les fêtes locales chômées en vertu des usages locaux n'entraîneront aucune déduction ou retenue sur le salaire des travailleurs.

Le nombre d'heures susceptibles d'être considérées comme perdues au cours d'une semaine déterminée est égal à la différence entre le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail dans la profession et celui qui a été effectivement travaillé au cours de la semaine considérée.

Les heures perdues répondant à la définition ci-dessous sont seules susceptibles d'être récupérées, au sens de la réglementation en vigueur, à l'exclusion des heures supplémentaires qui auraient dû être effectuées.

ARTICLE 21 : INTERRUPTIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL

En cas d'interruption collective du travail, les récupérations sont effectuées conformément à la réglementation en vigueur. Dans le cas, où le travailleur s'est tenu, sur l'ordre de son employeur, à la disposition de l'entreprise, les journées ou heures sont réglées au tarif normal, même si aucun travail n'a été effectué par le travailleur.

LISTE DES CONVENTIONS COLLECTIVES DISPONIBLES

A L'OFFICE NATIONAL DE LA MAIN D'OEUVRE ET DE L'EMPLOI-O.N.M.O.E.

- Code du Travail
- Convention Collective des Banques, des Ets Financiers et des Assurances.
- Convention Collective des Industries Hôtelières
- Convention Collective des Travailleurs du Transit et Commissionnaires Agréés en Douanes.
- Convention Collective Fédérale des Industries de la Mécanique Générale.
- Convention Collective des Sociétés et Entreprises minières, géologiques et hydrogéologiques.
- Convention Collective des Bâtiments et des Travaux Publics.
- Condition d'Emploi des Gens de Maison
- Convention Collective Fédérale du Commerce
- Convention Collective des Entreprises Pétrolières.
- Convention Collective des Transports Routiers.
- Guide du Promoteur.

ARTICLE 22 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les taux de majoration des heures supplémentaires effectuées de jour seront :

- 10 % du salaire horaire, lorsqu'elles se situent de la 41^{ème} heure inclusivement à la 48^{ème} inclusivement ;
- 35 % du salaire horaire, lorsqu'elles se situent au-delà de la 48^{ème} heure ;

Les heures supplémentaires effectuées pendant le jour de repos hebdomadaires ou pendant les jours fériés seront majorées de :

- 50 % du taux horaire pendant le jour
- 100 % du taux pendant la nuit.

Les heures de travail effectuées un jour férié sont :

a) pour les employés payés au mois, dans la mesure du possible, compensées heure pour heure dans les jours qui suivent, suivant accord entre l'employeur et les travailleurs.

A défaut, elles sont rémunérées au normal en sus du salaire mensuel habituel.

b) pour les travailleurs payés à l'heure, sont rémunérées avec une majoration de 100 %.

Sauf cas d'urgence, le personnel désigné pour faire des heures supplémentaires sera prévenu 24 heures à l'avance. La récupération des heures supplémentaires n'entre pas en ligne de compte pour l'établissement des salaires horaires.

ARTICLE 23 : CLASSEMENT DES TRAVAILLEURS

Les différentes catégories et les différents échelons dans lesquels les travailleurs sont classés sont déterminés par la classification professionnelle, figurant en annexe à la présente Convention.

Le classement d'un travailleur est fonction de l'emploi qu'il occupe au sein de l'entreprise. Il est fixé dans les conditions prévues à l'article II sur les conditions d'engagement.

Avant tout engagement de toute promotion, l'employeur pourra soumettre le travailleur à un examen professionnel.

ARTICLE 24 : COMMISSION DE CLASSEMENT

Tout travailleur a le droit de demander à son employeur de faire vérifier si l'emploi qu'il occupe effectivement correspond bien à la définition du poste du travail, retenue comme base de classement.

Cette réclamation est introduite, soit directement par le travailleur, soit par l'intermédiaire d'un délégué du personnel, et examinée par le Chef de l'établissement.

En cas de désaccord, le différend est soumis à la commission professionnelle de classement.

Cette commission de classement, présidée par l'Inspecteur du Travail du ressort et composée de deux représentants des employeurs et de deux représentants des travailleurs, statuera sur tout différend qui lui sera présenté concernant les contestations de classification d'emploi des travailleurs.

Elle aura à apprécier et à fixer la catégorie dans laquelle est classé l'emploi occupé par le travailleur et prendra une décision dans ce sens au cas où elle attribuera un nouveau classement au travailleur, la décision doit préciser la date à laquelle celui-ci prendra effet.

Les représentants sont désignés par les organisations syndicales patronales et par les organisations syndicales représentant les travailleurs. Ils pourront s'adjoindre un ou deux de leurs collègues plus particulièrement qualifiés pour apprécier le litige.

La commission se réunit obligatoirement dans les trois jours francs qui suivent la requête de l'une des parties et se prononcera dans les 25 jours qui suivent la date de sa première réunion.

Le Président ne participe pas au vote, mais exprime ses avis qui figurent au procès-verbal.

La décision est prise à la majorité des voix des membres de la commission. Elle doit toujours être motivée. Lorsque l'une des parties n'acceptera pas cette décision, le litige est porté devant le Tribunal du Travail du ressort.

ARTICLE 25 : SALAIRES

A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs de plus de 18 ans, quels que soient leur origine, leur âge, leur sexe et leur statut.

Les travailleurs sont payés au mois.

Toutefois les manoeuvres des catégories 1 et 2^{ème} et les ouvriers quel que soit leur classement, ne sont payés au mois que lorsqu'ils ont une durée de présence continue dans l'entreprise de :

- 6 mois pour les manoeuvres ordinaires (catégorie 1)
- 1 mois pour les manoeuvres spécialisés (catégorie 2)
- 1 mois pour les ouvriers.

Tant que ces travailleurs n'ont pas une telle durée de présence dans l'entreprise, ils sont payés à l'heure. Ils bénéficient cependant des dispositions de la présente Convention.

Les salaires minimum de chaque catégorie sont fixés ou modifiés dans chaque territoire par une commission mixte composée en nombre égal d'employeurs et de travailleurs relevant des organisations syndicales intéressées.

ARTICLE 26 : ABATTEMENTS DE SALAIRES POUR LES JEUNES TRAVAILLEURS

Par jeunes travailleurs, on entend les jeunes gens ou jeunes filles de moins de 18 ans, qui ne sont pas liés à une entreprise par contrat d'apprentissage écrit.

Les salaires des jeunes travailleurs seront calculés en prenant pour base les salaires des travailleurs adultes occupant des emplois similaires sur lesquels seront appliqués les abattements suivants :

- 40 % de 14 à 15 ans ;
- 30 % de 15 à 16 ans ;
- 20 % de 16 à 17 ans ;
- 10 % de 17 à 18 ans ;

Les jeunes travailleurs titulaires du C.A.P. ou du B.E.C. 1° ou 2° degré ne subiront pas l'abattement ci-dessus.

ARTICLE 27 : PRIME D'ANCIENNETE

Dans le Cadre de la présente Convention, on entend par ancienneté, le temps pendant lequel est occupé d'une façon continue le travailleur dans les différents établissements de l'entreprise ou de ses filiales de la zone IV, telle qu'elle est définie par l'arrêté du 13 juin 1955.

Ne font pas obstacle aux droits à l'ancienneté, les absences régulièrement autorisées par l'employeur, soit en vertu des dispositions de la présente Convention, soit en vertu d'accord parties.

Ne sont pas interruptives, les absences, pour congés payés ou congés exceptionnels prévus par la présente Convention ainsi que les stages professionnels.

Le travailleur qui est licencié pour compression de personnel après une année au moins de présence effective, puis réembauché, bénéficiera de l'ancienneté acquise antérieurement à la période interruptive.

Une majoration pour ancienneté des salaires minimum des travailleurs leur sera effectuée dans les conditions suivantes :

- 3 % du salaire de base minimum de la catégorie du travailleur après 3 années de présence ;
- 5 % du salaire de base minimum de la catégorie du travailleur après 5 années de présence ;
- 1 % du salaire de base minimum de la catégorie du travailleur par année de service de la cinquième à la quinzième année incluse.

ARTICLE 28 : INDEMNITE DE PANIER

Les travailleurs effectuant au moins 6 heures de travail de nuit bénéficient de la prime de panier.

Les travailleurs exécutant au moins 3 heures de travail en plus de leur journée, bénéficient également de la prime de panier.

Le montant de la prime de panier est égal à deux fois le salaire horaire du manoeuvre ordinaire.

NOTE (1) - Pour le travailleur ressortissant précédemment à la Convention Collective du 20 septembre 1946, la prime d'ancienneté sera calculée sur le salaire de base de la catégorie dans laquelle il sera classé en fonction de son emploi.

Si ce salaire de base, augmenté du montant de la prime d'ancienneté, ainsi décomptée, et de l'indemnité de l'article 953 n'atteint pas le salaire global que percevait précédemment l'intéressé, la différence entre les 2 sommes lui sera allouée sous forme d'indemnité représentative d'avantages acquis, indemnité qui ne pourra ultérieurement être réduite par une compensation avec une majoration de la prime d'ancienneté.

ARTICLE 29 : INDEMNITE DE DEPLACEMENT

En cas de déplacement temporaire du travailleur pour raison de service ne donnant pas lieu à mutation et pendant toute la durée qui occasionnerait au travailleur des frais de nourriture et de logement en dehors de son lieu d'emploi habituel, il lui sera alloué une indemnité de déplacement à décompter comme suit :

- 2 fois le salaire de base horaire minimum de la catégorie du travailleur au lieu habituel de l'emploi, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux en dehors de ce lieu d'emploi ;
- 4 fois le salaire horaire de base minimum de la catégorie du travailleur au lieu habituel d'emploi, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux en dehors de ce lieu d'emploi ;
- 6 fois le salaire de base horaire minimum de la catégorie du travailleur au lieu habituel d'emploi, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux, et le couchage en dehors de ce lieu d'emploi.

L'indemnité de déplacement n'est pas due lorsque ces prestations sont fournies en nature.

Pendant la durée de déplacement, le travailleur percevra la même rémunération que s'il avait travaillé pendant l'horaire normal de l'entreprise.

ARTICLE 30 : INDEMNITE DE DEPAYSEMENT

Les travailleurs engagés dans le groupe I pour exécuter un contrat de travail dans le groupe IV, tels qu'ils sont définis par l'arrêté ministériel du 18 Juin 1995, bénéficieront de l'indemnité prévue par l'article 94 - 1er alinéa - et par l'article 95 -3° - du Code du Travail, au taux de 40 % du salaire minimum de base de leur catégorie professionnelle (1).

Les Travailleurs engagés dans le groupe IV, tel qu'il est défini par l'arrêté ministériel du 13 Juin 1995 et déplacés par l'employeur pour exécuter un contrat de travail à une distance d'au moins 100 km à vol d'oiseau du lieu de leur engagement, bénéficieront, à condition que le déplacement ait pour effet de leur faire quitter le territoire de leur résidence habituelle, de l'indemnité prévue aux articles 94 et 95 - 2° - du Code du Travail ; au taux de 10 % du salaire minimum de base de leur catégorie professionnelle.

Il sera étudié, pour les travailleurs intéressés par les dispositions ci-dessus, les modalités d'une garantie minimum fixée d'accords parties, sur le plan fédéral, après détermination des salaires hiérarchisés.

ARTICLE 31 : PRIME DE SALISSURE

Des accords d'établissement pourront, le cas échéant prévoir une prime de salissure.

ARTICLES 32 : CONGES EXCEPTIONNELS

Des permissions exceptionnelles à l'occasion d'événements familiaux touchant directement son propre foyer, pourront être accordées aux travailleurs, sans retenue de salaire, dans la limite de 10 jours par année civile, sur présentation de pièce d'état civil ou justification probante dans les conditions suivantes :

- mariage du travailleur3 jours
- mariage d'un de ses enfants, d'un frère ou d'une soeur ..1 jour
- décès du conjoint ou d'un descendant.2 jours
- décès d'un ascendant, d'un frère ou d'une soeur. ..1 jour
- l'accouchement de la femme du travailleur1 jour
- baptême d'un enfant.1 jour

Si l'événement se produit hors du lieu d'emploi et nécessite le déplacement du travailleur, les délais ci-dessus pourront être prolongés, d'accords parties. Cette prolongation ne sera pas rémunérée.

Dans tous les cas, le travailleur devra en informer son employeur par écrit au plus tard dans les 24 heures suivant la cessation du travail ; faute de quoi, il pourra être considéré comme démissionnaire. Ce délai est porté à 48 heures dans les cas d'absence pour décès.

ARTICLE 33 : ACCIDENT-MALADIE

Les accidents du travail et les maladies professionnelles relèvent des dispositions législative, réglementaires ou contractuelles en vigueur.

La maladie du travailleur entraîne la rupture du contrat après qu'elle a atteint une durée supérieure à 6 mois dans les conditions prévues à l'article 33 du Code du Travail. Jusqu' à 6 mois inclusivement, elle suspend mais ne rompt pas le contrat.

Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, le nouvel embauché est informé du caractère provisoire de son emploi.

Pendant la période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie ou d'accident, le travailleur percevra les allocations ci-après désignées et aux conditions suivantes :

la maladie sera constatée par un médecin agréé et notifiée par le travailleur à son employeur dans les 72 heures, sauf en cas de force majeure ;

Les indemnités seront les suivantes :

- * avant 12 mois de service : 1 mois de salaire en application de l'article 48 du Code du Travail ;

* après 12 mois de service et jusqu'à 5 ans ;

1 mois de salaire entier et

2 mois de demi-salaire ;

* après 5 ans de service et jusqu'à 10 ans :

2 mois de salaire entier et

3 mois de demi-salaire ;

* après 10 ans de service :

2 mois de salaire entier et

4 mois de demi-salaire.

Les indemnités ci-dessus prévues ne seront pas obligatoires, dans la mesure où elles excèdent celles qui sont dues en vertu de l'article 48 du Code du Travail, lorsque la suspension du contrat de travail, est consécutive à un accident provenant de faits étrangers au service.

Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un travailleur au cours d'une année civile, la durée du plein et du demi-traitement ne peut excéder, au total, celle des trois dernières périodes ci-dessus fixées, sans préjudice des dispositions de l'article 48 du Code du Travail.

Le contrat du travailleur accidenté du travail, est suspendu jusqu'à consolidation de la blessure.

Au cas où l'intéressé ne pourra reprendre son travail lors de la consolidation de la blessure, l'employeur doit rechercher avec les délégués du personnel s'il ne peut être reclassé dans un autre emploi.

Durant la période prévue par les dispositions du présent article pour l'indemnisation du travailleur malade, le travailleur accidenté, en état d'incapacité temporaire, perçoit de son employeur une allocation calculée de manière à lui assurer son ancien salaire mensuel, heures supplémentaires non

comprises, défalcation faite de la somme qui lui est due en vertu de la réglementation sur les accidents du travail pour cette période.

Le travailleur expatrié, reconnu médicalement inapte à exercer un emploi salarié dans la zone IV, ainsi que tout travailleur dont le contrat est rompu à la suite d'une maladie, bénéficie d'une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre, s'il avait été licencié. Cette indemnité est accordée, à titre provisoire, en attendant, soit l'institution d'un régime général de retraite, soit la parution de textes légaux et réglementaires, organisant ce mode de protection.

ARTICLE 34 : TENUES DE TRAVAIL

Dans les entreprises où une tenue de travail déterminée est rendue obligatoire pour certaines catégories de travailleurs, l'employeur devra la fournir gratuitement.

ARTICLE 35 : OBLIGATIONS MILITAIRES

Les travailleurs ayant quitté l'entreprise pour effectuer leur service militaire obligatoire, sont à l'expiration du temps passé sous les drapeaux, repris de plein droit.

Il est spécifié que, lorsqu'il connaît la date présumée de sa libération du service militaire légal, et au plus tard dans le mois suivant celle-ci le travailleur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé sous les drapeaux, doit en avertir son ancien employeur par lettre recommandée.

Le travailleur appelé à effectuer une période de militaire obligatoire conserve son droit au congé annuel.

ARTICLE 36 : CLAUSE DE NON CONCURRENCE

Le travailleur ne pourra exercer, même en dehors de son temps de travail, aucune activité à caractère professionnel susceptible de concurrencer ou de nuire à la bonne exécution des services convenus.

Il lui est également interdit de divulguer les renseignements acquis au service de l'employeur.

Les contrats de travail pourront prévoir que les travailleurs classés dans une catégorie égale ou supérieure à la 6^{ème} catégorie ne prendront pas part, pendant une période d'un an à partir du moment où le contrat est rompu par le fait de ces travailleurs, ou à la suite d'une faute lourde de leur part, comme patron associé, intéressé, commis ou collaborateur à titre quelconque, avec ou sans rétribution, à aucune entreprise similaire dans un rayon de 100 km autour du lieu de leur dernier emploi, conformément aux dispositions de l'article 37 du Code du Travail.

ARTICLE 37 : DECES DU TRAVAILLEUR

En cas de décès du travailleur, les salaires de présence et de congé, ainsi que les indemnités de toute nature acquis à la date du décès, reviennent de plein droit à ses héritiers.

Si le travailleur comptait, au jour du décès, deux années au moins d'ancienneté dans l'entreprise l'employeur est tenu de verser aux héritiers une indemnité d'un montant équivalent à celui de l'indemnité de licenciement qui serait revenue au travailleur en cas de rupture du contrat.

Ne peuvent prétendre à cette indemnité que les héritiers en ligne directe du travailleur, qui étaient effectivement à sa charge.

Si le travailleur avait été déplacé par le fait de l'employeur, ce

dernier assurera à ses frais, le transport du corps du défunt au lieu de sa résidence habituelle, à condition que les héritiers en formulent la demande dans un délai maximum de deux ans après l'expiration du délai réglementaire prévu pour les transports des restes mortels.

ARTICLE 38 : CONGES PAYES

Les travailleurs bénéficieront des congés payés dans les conditions fixées à l'annexe 2 de la présente Convention.

ARTICLE 39 : LOGEMENT

Lorsque le travailleur est déplacé de son lieu de résidence habituelle, par le fait d'un employeur en vue d'exécuter un contrat et sa famille au lieu d'emploi de travail, et ne peut se procurer un logement suffisant pour lui-même à sa disposition un logement répondant aux règles d'hygiène et comportant les gros meubles.

Lorsque le travailleur visé ci-dessus dispose d'un logement personnel ou peut assurer son logement par ses propres moyens, il devra en faire part à son employeur dès son engagement et déclarer s'il dégage ou non l'employeur de l'obligation de le loger.

L'employeur qui loge un travailleur a le droit d'opérer une retenue de logement sur le salaire de celui-ci.

Le montant de la retenue est égal au maximum fixé en la matière, par la réglementation locale, lorsque le logement fourni répond aux conditions minima fixées par ladite réglementation.

Pour les logements d'une caisse supérieure, le montant de la retenue est fixé par des avenants territoriaux à la présente Convention.

En cas de rupture du contrat de travail, le travailleur installé dans le logement fourni par l'employeur est tenu de l'évacuer dans les délais ci-après fixés :

- a) - En cas de modification réciproque du préavis dans les délais requis, évacuation à l'expiration du délai de préavis ;
- b) - En cas de rupture du contrat par le travailleur, sans que le délai de préavis ait été respecté, évacuation immédiate ;
- c) - En cas de licenciement par l'employeur sans préavis, évacuation différée, sur demande préalable du travailleur dans la limite minimum d'un mois.

Pour la période de maintien dans les lieux ainsi obtenus par le travailleur, la retenue réglementaire ou conventionnelle de logement pourra être opérée par anticipation.

ARTICLE 40 : ORGANISATION MEDICALE ET SANITAIRE-HOSPITALISATION DU TRAVAILLEUR MALADE

Les employeurs sont tenus de se conformer, en matière d'organisation médicale, aux prescriptions des articles 138 à 144 du Code du Travail et des arrêtés d'application en vigueur.

Ils s'engagent en outre, à faire bénéficier les travailleurs des dispositions suivantes :

En cas des prestations auxquelles ils peuvent prétendre en vertu des dispositions légales et réglementaires concernant les services médicaux et sanitaires d'entreprises, les travailleurs hospitalisés sur prescription d'un médecin ou sous le contrôle du médecin de l'entreprise, bénéficient des avantages ci-après :

- a) - Caution portée par l'employeur auprès de l'établissement

hospitalier du paiement des frais d'hospitalisation du travailleur, dans la limite des sommes qui sont ou qui pourraient être dues à ce dernier (salaire et accessoires en espèce, allocations consentie en cas de maladie et d'hospitalisation éventuellement indemnité de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice de congé).

Lorsque l'employeur, agissant en sa qualité de caution, aura payé les frais d'hospitalisation, le remboursement en sera assuré d'accord parties, par retenues périodiques, après la reprise du travail.

b)- Allocation complémentaire d'hospitalisation versée dans la limite de la période d'indemnisation à plein ou à demi-salaire du travailleur malade.

- 3 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu d'emploi par journée d'hospitalisation pour les travailleurs classés dans les 1^{ère}, 2^{ème} et 3^{ème} catégories des échelles hiérarchiques des ouvriers et des employés.
- 3 fois le taux horaire du salaire de base de la 4^{ème} catégorie des employés par journée d'hospitalisation pour les autres travailleurs.

Les avantages prévus au présent article ne sont pas dus aux travailleurs hospitalisés à la suite d'un accident non professionnel survenu, soit par sa faute, soit à l'occasion de jeux ou d'épreuves sportives non organisés par l'employeur, auxquels il aurait participé.

La réserve ci-dessus ne s'applique pas à l'accident survenu au travailleur en cours du trajet pour se rendre à son travail ou en revenir.

ARTICLE 41 : ALLOCATIONS FAMILIALES

Les régimes d'allocation, dont bénéficient les travailleurs

régis par la Convention est celui institué par la législation en vigueur.

Toutefois, les travailleurs bénéficiant d'un régime plus favorable, continueront à titre personnel, à bénéficier de la différence entre les deux régimes.

ARTICLE 42 : VOYAGES ET TRANSPORTS

— Classes de passage

Les classes de passage du travailleur et de sa famille pouvant prétendre au transport à la charge de l'employeur sont les suivantes :

1^{er} Bateau et Train :

1^{ère} à 5^{ème} catégorie incluse - Bateau : 3^{ème} classe
- Train : 2^{ème} classe

6^{ème}, 7^{ème} et 8^{ème} catégories - Bateau : 2^{ème} classe
- Train : 2^{ème} classe

9^{ème}, 10^{ème} et 11^{ème} catégories - Bateau : 1^{ère} classe
- Train : 1^{ère} classe

2^o Avion : Classe touriste

3^o - **Autres moyens de transport normaux** : usage et l'entreprise ou du lieu d'emploi.

— Poids des bagages :

Pour le transport des bagages du travailleur et de sa famille, il n'est pas prévu, à la charge de l'employeur, d'avantage autre que la franchise concédée par la Compagnie de Transport à chaque titre de passage.

Toutefois, lors du premier voyage du lieu de résidence habituelle, au lieu d'emploi et du dernier voyage du lieu d'emploi au lieu de résidence habituelle, ainsi que dans le cas de mutation d'un lieu d'emploi à un autre, l'employeur assurera au travailleur, voyageant par toute autre voie de transport que la voie maritime, le transport gratuit de :

- 200 kilos de bagages en sus de la franchise, pour lui-même et ou ses femmes, dont le mariage est contracté à l'état civil ;
- 100 kilos de bagages en sus de la franchise pour chacun de ses enfants mineurs légalement à la charge du travailleur et vivant habituellement avec lui.

De plus, les travailleurs voyageant par avion à l'occasion de leurs congés, bénéficient d'un total de 100 kilos supplémentaires de bagages par voie maritime, à la charge de l'employeur, quelle que soit l'importance de leur famille.

Le transport des bagages, assuré gratuitement par l'employeur en sus de la franchise, est effectué par une voie et des moyens, au choix de l'employeur.

ARTICLE 43 : COMMISSION D'INTERPRETATION ET DE CONCILIATION

Il est constitué une commission fédérale d'interprétation et de conciliation, pour rechercher une solution amiable aux différends pouvant résulter de l'interprétation et de l'application de la présente Convention, de ses annexes et additifs.

Cette commission n'a pas à connaître les litiges individuels qui ne mettent pas en cause le sens et la portée de la présente Convention.

La composition de la commission est la suivante :

- 2 membres titulaires et 2 suppléants de chaque organisation

- syndicale de travailleurs signataires ;
- Un nombre égal de membres patronaux titulaires et suppléants.

Les noms des membres titulaires et suppléants sont communiqués par les organisations syndicales intéressées à l'autorité administrative (1).

La partie signataire qui désire soumettre un différent à la commission doit le porter par écrit à la connaissance de toutes les autres parties signataires, ainsi que de l'autorité administrative compétente.

Celle-ci est tenue de réunir la commission dans les plus brefs délais.

Lorsque la Commission donne un avis à l'unanimité des organisations représentées, le texte de cet avis, signé par les membres de la commission, a les mêmes effets juridiques que les clauses de la présente convention.

Cet avis fait l'objet d'un dépôt au Secrétariat du Tribunal du Travail, à la diligence de l'autorité qui a réuni la Commission.

(1) - *Inspecteur Général du Travail.*

ANNEXE I A LA CCF DU COMMERCE RELATIVE AUX CLASSIFICATIONS

Entre les organisations syndicales ci-après :

d'une part,

- Le Syndicat des Commerçants Importateurs et Exportateurs de l'Ouest Africain (S.C.M.P.E.X.)
- L'Union Fédérale des Syndicats Industriels, Commerciaux et de l'Artisanat (U.F.S.I.C.A.)

d'autre part,

- L'Union syndicale des Commerçants Français Indépendants

d'autre part,

- Les Syndicats d'Employés de Commerce affiliés aux Unions Territoriales ou locales de Syndicat "CONFEDERATION GENERALE" ;
- Les Syndicats d'Employés du Commerce affiliés aux Unions Territoriales ou locales de Syndicats "CONFEDERATION AFRICAINE DES TRAVAILLEURS CROYANTS" ;
- Les Syndicats d'Employés de Commerce affiliés aux Unions Territoriales ou locales de Syndicats "CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL-FORCE OUVRIERE" ;
- Les Syndicats Autonomes d'Employés du Commerce affiliés aux Unions Territoriales ou locales de Syndicat "CONFEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS D'AFRIQUE"
- Le Syndicat Autonome des Employés Africains de la Côte d'Ivoire ;
- Le Syndicat des Employés et Ouvriers Européens d'AOF "SYNDICSAOF"
- Le Syndicat des Cadres du Commerce de l'Union de Côte d'Ivoire de la "CONFEDERATION GENERALE DES CADRES".

Il a été convenu ce qui suit :

Les travailleurs sont classés dans les différentes catégories et les différents échelons déterminés par la classification professionnelle ci-après :

1ÈRE CATEGORIE

MANOEUVRE ORDINAIRE : Travailleur affecté à des travaux manuels ne nécessitant ni connaissance professionnelle, ni adaptation, notamment :

— manutention et travaux courants de nettoyages et de propreté à l'exception des nettoyages spéciaux;

Echelon A : - ayant moins de 6 mois de présence continue ;

Echelon B : - après 6 mois de présence continue

2ème CATEGORIE

MANŒUVRE SPECIALISE : Travailleur exécutant des travaux simples après mise au courant sommaire, notamment :

- Ordre permanent

Manoeuvre aide vendeur

Manoeuvre de nettoyage et de propreté : (cirage, encaustiquage, nettoyages spéciaux, entretien des meubles et du matériel) pouvant utiliser certains appareil destinés à ces usages.

- Torréfacteur trieur de produits, manoeuvre spécialisé dans la préparation des cuirs et des peaux, manoeuvre spécialisé dans les opérations d'embouteillage (rinçage de bouteille, étiquetage, capsulage) arrimeur spécialiste de l'arrimage sur quai et en magasin - emballeur, réparateur d'emballage,
- préposé au colisage, clouage et cerclage des caisses, maruage des emballages.

- manoeuvre préposé au rinçage et nettoyage des fûts
- manoeuvre exécutant la couture des sacs
- planton commissionnaire (ou planton coursier)

3ÈME CATEGORIE

DEFINITION : Employé ayant un minimum d'instruction ou une compétence acquise par la pratique et tenant l'un des emplois ci-après ou un emploi analogue.

- **Garçon de Bureau** : employé qui distribue le courrier, fait attendre les visiteurs, assure la liaison entre les bureaux, effectue les courses à l'intérieur et à l'extérieur des locaux, procède à l'entretien journalier des bureaux.

- **Téléphoniste - Téléphoniste de Garde** : chargés, notamment de répondre et de donner les communications sur un poste central à 4 directions au maximum pouvant néanmoins dans les intermittences du trafic être astreints aux travaux de leur catégorie.

- **Vendeur auxiliaire** : employé effectivement à la vente sous les ordres d'un vendeur ou d'un chef de boutique.

- **Photocopieur** : employé utilisant un duplicateur ou toutes autres machines à polycopier d'usage facile.

- **Employé du Courrier** : chargé de la réception et de l'envoi du courrier et de l'établissement des bordereaux de transmission.

4ÈME CATEGORIE

DEFINITION : Employé effectuant des travaux qui n'exigent qu'une formation professionnelle très simple, tels que :

- Inscription des bons de commande, factures connaissances ;

- classement des documents du service ;
- tenue de registres, tels que registres d'expéditions et de commande à condition qu'ils soient tenus dans un magasin ;
- établissement des bulletins de paie, s'il s'agit d'une simple reproduction d'après le registre des paiements.

AUTRES EMPLOIS : Dactylographe 1er degré, capable d'effectuer des travaux de copie dans des conditions convenables de rapidité et de présentation, mais sans atteindre les conditions de rapidité exigées du dactylographe de second degré ;

- Encaisseur effectuant les encaissements et récapitulant sur une fiche de mouvement les espèces dont il a la charge ;
- Employé auxiliaire de transit, chargé de passer les pièces en douanes, de les classer, de les numéroter, de retirer des connaissements, des bons à enlever, des paquets-poste et des colis postaux ;
- Vendeur ou vendeuse affecté à délivrer à la clientèle des objets dont la vente ne nécessite aucune connaissance spéciale ;
- Téléphoniste-standardiste capable de donner les communications sur un poste central à plus de quatre directions.
- Livreur-triporteur chargé de livrer les marchandises aux clients et pouvant en encaisser le prix.
- Pompiste affecté à la vente des produits pétroliers aux pompes de distribution, encaissant le produit de ces ventes qu'il reverse au gérant et responsable des quantités vendues.
- Aide-magasinier ayant une expérience du métier, chargé notamment du classement des stocks et du contrôle des références.
- Commis écrivains de recettes d'un organe de vente : chargé de la tenue du livre de recettes d'une boutique, récapitulant des recettes journalières, facturier au comptant, livre des comptes d'ordre de la boutique sous les directives du gérant.

5ÈME CATEGORIE

DEFINITION : Employé possédant une certaine technique, chargé de travaux tels que ceux énumérés ci-après, sur les directives d'un employé de catégorie supérieure.

- Employé pouvant établir les prix de revient ou de vente sous les directives d'un employé de catégorie supérieure.
- **Auxiliaire de comptabilité :** Employé spécialisé exécutant dans une comptabilité la confection des documents de base, demandant simplement des connaissances élémentaires de comptabilité : chiffrage de facture, de fiches de magasins employées à la paie - dépouillement des livres auxiliaires peut participer à la tenue des comptes particuliers - travaillant sur les directives d'un employé d'un échelon supérieur.

AUTRES EMPLOIS :

- **Sténodactylographe débutant :** ne remplissant pas les conditions pour être classé en 2^{ème} catégorie ;
- **Vendeur qualifié :** chargé de la présentation de la vente et de la délivrance des produits d'une boutique ou d'un rayon spécialisé, établissement de la fiche de vente.
- **Contre maître de transit :** chargé des opérations courantes de pointage d'enlèvement, de livraison, chargement ou déchargement des wagons, expédition en gare, reconditionnement des colis, faisant des réserves, donnant et obtenant décharge.
- **Peseur juré ou assermenté ;**
- **Dactylographe :** 30 mots minutes avec orthographe et présentation parfaites.
- **Archiviste :** classe suivant les instructions et le règlement de l'entreprise les documents qui lui sont remis, doit être capable de les retrouver rapidement.
- **Caissier auxiliaire ou aide caissier :** sous les ordres d'un caissier à qui il doit verser ses espèces chaque jour.
- **Gérant de petite boutique.**
- **Gérant d'un petit magasin :** ayant une expérience du

métier et chargé notamment du classement des stocks, du contrôle des références et de la tenue d'un livre de magasin.

- **Infirmier** : ayant obtenu le certificat de connaissances pratiques institué par l'arrêté général n°5347 du 7 Juillet 1955 sont assimilés à cette catégorie les anciens militaires ayant passé l'examen dit "du caducée" ou possédant le certificat d'aptitude pour les fonctions d'infirmiers.
- **Chauffeur livreur** : véhicule de moins de 3 tonnes 500 chargé de la livraison des marchandises dont il peut encaisser le prix.
- **Eserviste** : chargé de la tenue des stocks d'un ou de plusieurs rayons dans un magasin à commerce multiple.
- **Employé assermenté** : capable de constater, au moyen d'un bascule ou d'un pont bascule mis à sa disposition, le poids de divers produits marchandises ou véhicules et de les transcrire sur bordereau en fin de journée en les servant par client.
- **Gérant de petite station d'essence** : effectuant seul les Opérations diverses relevant de son emploi.

6ÈME CATEGORIE

I. - Employés qualifiés de bureau, de service commercial, administratif, contentieux, technique ou d'exploitation, chargés suivant des directives précises ou des instructions générales concernant leur travail, soit d'effectuer les divers travaux servant à la réalisation des opérations, soit d'effectuer divers travaux relevant des services ci-dessous, tels que :

- **Aide-Comptable** : Employé dont la formation comptable est suffisante pour effectuer des travaux secondaires, tels : vérification matérielle des documents accessoires, employé de dépouillement des pièces destinées à l'établissement des prix de revient, employé à la tenue des journaux auxiliaires dans les petites ou moyennes entreprises.

- employé chargé de l'établissement des prix de revient ou de vente

II.- **Caissier** : ayant la responsabilité d'une caisse secondaire ou petite caisse, avec livre de recettes et de paiements.

- **Gérant** : d'une opération secondaire ;
- **Vendeur principal** : ou vendeuse principale dans les magasins à rayons multiples chargé de contrôler la présentation des rayons, leur approvisionnement, de mettre au courant le personnel nouveau, de veiller à l'application des ordres de la Direction.
- **Aide-Transitaire** : capable notamment, d'établir complètement des déclarations en douanes, des liquidations de droit et autres travaux de transit sous le contrôle d'un transitaire ou d'un chef de service, responsable dans les petites entreprises dont l'activité ne nécessite pas un transitaire.
- **Infirmier** : titulaire d'un brevet délivré par une école locale d'infirmiers ou ancien sous-officier ayant servi dans la section des infirmiers coloniaux.
- **Magasinier** : connaissant la terminologie exacte des marchandises de son magasin, capable de les recevoir, de les différencier, ranger, cataloguer, de tenir une quantité et en évaluer les états des stocks dont il a la responsabilité d'inventaire.
- **Sténotypiste** : capable de prendre 120 mots minute et de traduire parfaitement ses notes à 30 mots minute machine, avec orthographe et présentation parfaites.
- **Mécanographe** : ne possédant pas de diplôme d'une école professionnelle et ayant moins de trois ans de métier.
- **Assistant démarcheur**
- **Sténo-dactylographe** : 2^{ème} degré, diplômé et capable de prendre 90 mots minute en sténo et 30 mots minute machine avec orthographe et présentation parfaites.
- **Employé assermenté** : ayant les mêmes connaissances

d'un peseur juré mais capable d'avoir jusqu'à trois ponts-basculés au maximum sous son contrôle et habileté à percevoir les taxes des usagers non clients fixés, payant leurs opérations au comptant ;

- **Gérant de Filling Station** : (ou station de vente) chargé exclusivement de la vente de tout produit pétrolier et accessoires automobiles courants ayant des pompistes sous ses ordres et la responsabilité des stocks espèces et quantités vendues.

EMPLOYES SUPERIEURS-TECHNICIENS ASSIMILES

7ÈME CATEGORIE

DEFINITION : Employés très qualifiés de service commercial, administratif, contentieux, technique ou d'exploitation, assurant des travaux comportant une part d'initiative et de responsabilité ; sont chargés sous les ordres d'un chef d'Entreprise, d'un chef de service ou de bureau, de mener à bien des opérations relatives soit à l'achat ou à la vente de marchandises avec agents, clients, fournisseurs, soit aux approvisionnements, à la douane, aux expéditions, etc. dans les entreprises importantes, ces employés peuvent n'être affectés qu'à certains de ces travaux.

Echelon A

- **Comptable** : capable de reproduire en comptabilité les opérations commerciales industrielles et financières, de justifier en permanence le solde des comptes particuliers dont il a la charge, de tenir les comptes des stocks dont il peut déterminer le prix de revient, ainsi que certains livres de répartition des éléments qui concourent aux prix de revient.

- **Transitaire** : chargé d'élaborer les déclarations, de vérifier les liquidations de droits et d'effectuer, d'une façon générale, tous les travaux exigeant une connaissance complète des opérations de transit.
- **Caissier** : ayant la responsabilité d'une caisse principale, effectuant toutes les opérations de caisse en tenant les écritures correspondantes.
- **Employé** : chargé de l'établissement des prix de revient et de vente, contrôle le travail d'employés de catégories inférieures occupés à ce travail.
- **Mécanographe** : diplômé d'une école professionnelle ou ayant plus de trois ans de pratique professionnelle et possédant de bonnes notions de comptabilité.
- **Démarcheur** : Opérant seul ou ayant un assistant.
- **Infirmier** : titulaire du diplôme d'Etat.
- **Chef magasinier** : ayant sous ses ordres des employés de catégories inférieures, chargé de rassembler les ordres, de surveiller leur exécution correcte, de vérifier la réception des marchandises et de la tenue des stocks dont il a la responsabilité d'inventaire.
- **Gérant de station service** : où s'effectue, outre la vente des produits pétroliers et des accessoires automobiles, l'entreprise des véhicules et comportant postes de graissage et de lavage.

Echelon B

- **Secrétaire de Direction** : ayant une grande expérience, capable de rédiger la majeure partie de la correspondance d'après les directives générales et ayant une formation du niveau du Brevet Professionnel de Secrétariat.

8ÈME CATEGORIE

Echelon A

- **Comptable** possédant les capacités du comptable de la

7^{ème} catégorie avec une certaine connaissance des lois fiscales et une pratique suffisante du métier capable de reproduire en comptabilité toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, d'établir les états annexes du bilan, etc., éventuellement, de collaborer à la confection du bilan, peut être chargé de diriger une section de comptabilité. Comptable titulaire du brevet professionnel de comptabilité ou du diplôme de comptable, délivré par la société de comptabilité de France et ayant deux ans de pratique.

- **Gérant expérimenté** : responsable d'une opération ou d'une factorerie importante comportant plusieurs magasins de vente dans la localité.
- **Chef de garage** : ayant moins de 6 ouvriers spécialisés sous ses ordres.

Echelon B :

- **Chef de secteur** : responsable de plusieurs opérations de vente dans les localités différentes d'une région déterminée et dépendant de la direction du comptoir.
- **Gérant d'un magasin vente livraison au Comptoir**
- **Gérant d'un magasin central de vente et de distribution des pièces détachées** : responsable de la gestion et du renouvellement des stocks.
- **Chef de groupe** : principal dans un magasin à commerce multiples importants.
- **Chef de chais** : ayant une capacité totale de 1000 hectolitre.

Echelon C

- **Employé responsable d'une section** : dans un service importations ou service exportations au comptoir.
- **Employé chargé** : du contrôle et de la surveillance d'un ensemble d'opérations de vente au comptoir.
- **Employé chargé** : du contrôle et de la surveillance d'un groupe de secteurs de vente à l'extérieur du comptoir.

- **Directeur d'un petit magasin à commerces multiples** assisté au plus de deux Chefs de groupe de la 8^{ème} Catégorie-Echelon A.
- **Chef de groupe** : d'un magasin à commerces multiples.
- **Chef de garage** : ayant moins de 6 ouvriers spécialisés sous ses ordres.

CHEFS DE SERVICE

9 EME CATEGORIE

Echelon A :

- **Chef Comptable** : assure seul ou fait assurer avec du personnel des catégories 5 et 7^{ème}, sous le contrôle du Chef Comptabilité, la tenue des livres, la passation régulière des écritures, la confection de tous documents justificatifs ou la vérification des pièces qui lui sont transmises. Possède des connaissances étendues lui permettant d'interpréter toutes opérations d'en déterminer les conséquences en comptabilité générale, industrielle ou budgétaire et d'en commenter les résultats.
- **Contrôleur Comptable** : au comptoir chargé du contrôle des succursales ou agences de la société et des factoreries et opérations annexes.
- **Chef de service important** ayant reçu une procuration suffisante pour assurer la marche de son service.
- **Directeur d'un magasin à commerces multiples** assisté de plus de deux chefs de groupe.

Echelon B :

- **Chef d'un service importations ou d'un service exportations** dans un comptoir et ayant l'expérience et les qualifications pour assurer au besoin l'intérim d'un Directeur de comptoir.

- **Chef de Garage** : ayant sous ses ordres plus de 15 ouvriers spécialisés.

AGENTS DE DIRECTION

10ÈME CATEGORIE

Echelon A :

- **Directeur de comptoir** : muni d'une procuration générale du siège social,
- **Directeur principal** dans une organisation importante de magasins à commerces multiples.

Echelon B :

- **Inspecteur des services et opérations** dépendant directement des directeurs généraux.
- **Directeur marchandises** d'un groupe de territoire, adjoint et intérimaire du directeur général d'un groupe de Territoire.
- **Chef de comptabilité** : Comptable ayant la responsabilité de l'organisation générale ou de la tenue de la comptabilité d'une entreprise capable de vérifier, d'apprécier, de redresser la comptabilité et les comptes de toutes natures. Ayant la compétence voulue pour analyser par le procédé de la technique comptable le fonctionnement de l'entreprise sous ses différents aspects : économique, juridique ou financier et faire rapport de ses constatations, suggestions et conclusions.
- **Inspecteur comptable** ayant les mêmes capacités que le Chef de Comptabilité et chargé des missions d'inspection de plusieurs comptoirs.

Echelon C :

- **Directeur de Comptoir** indépendant ayant un personnel nombreux et une structure complexe.

11ÈME CATEGORIE

Directeur Général : Directeur rattaché au siège social.

Les professions ou emplois particuliers qui ne figurent pas dans la présente classification feront l'objet d'additifs ultérieurs fédéraux ou territoriaux ou, à défaut, d'accord d'établissement dressés sur la même base.

ANNEXE II : A LA CCF DU COMMERCE CONGES PAYES

Entre les Organisations Syndicales ci-après :

d'une part,

- Le Syndicat de Commerçants Importateurs et Exportateurs de l'Ouest Africains (S.C.I.M.RRX.)
- L'Union Fédérale des Syndicats Industriels, Commerciaux et l'Artisanat (U.F S.I.C.A.)

d'autre part,

- Les Syndicats d'Employés du Commerce affiliés aux Unions Territoriales ou locales de Syndicats "CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL";
- Les Syndicats d'Employés du Commerce affiliés aux Unions Territoriales ou locales de Syndicats "CONFEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS CROYANTS";
- Les Syndicats d'Employés du Commerce affiliés aux Unions Territoriales ou locales de Syndicats "CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL-FORCE OUVRIERE";
- Les Syndicats Autonomes d'Employés du Commerce affiliés aux Unions Territoriales ou locales de Syndicats "CONFEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS D'AFRIQUE";
- Le Syndicat Autonome des Employés Africains de la Côte d'Ivoire ;
- Le Syndicat des Employés et Ouvriers Européens d'AOF "SYNDICSAOF".
- Le Syndicat des Cadres du Commerce de l'Union de Côte d'Ivoire de la "CONFEDERATION GENERALE DES CADRES".

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1ER : DETERMINATION DE LA DUREE DU CONGE

I- Durée du congé normal :

La durée du congé payé des travailleurs, relevant de la Convention Collective Fédérale du Commerce, est déterminée sur les bases ci-après :

a) Travailleurs visés à l'alinéa 1er de l'article 30 de la Convention :

- Premier Séjour : 5 jours de congé par mois de service effectif ;
- Séjours suivants : au choix du travailleur :
- soit 5 jours de congé par mois de service effectif, la durée du congé étant augmentée des délais de route ;
- soit 6 jours de congé par mois de service effectif, les délais de route étant alors compris dans la durée du congé ;

b) Travailleurs visés à l'alinéa 2 de l'article 30 de la Convention :

- 2 jours ouvrables par mois de service effectif ;

c) Autres Travailleurs :

II- Congés des Jeunes Travailleurs : (à préciser ultérieurement)

III- Pour le calcul de la durée du congé acquis, ne seront pas déduites, les absences pour accidents du travail, ou maladies professionnelles ; les périodes légales de repos des femmes en couches, les périodes militaires obligatoires, ni dans une limite de 6 mois, les absences pour maladies dûment constatées par certificat médical.

ARTICLE 2 : ALLOCATIONS DE CONGE

L'allocation de congé payé est réglée conformément aux dispositions des articles 98 à 124 du Code du Travail. Elle est versée au travailleur au moment de son départ.

ARTICLE 3 : PERIODE JOUISSANCE DU CONGE

Le droit de jouissance au congé est acquis après une durée de service effectif :

- a) - **égale à 30 mois** pour le travailleur visé à l'alinéa 1er de l'article 30, effectuant son premier séjour pouvant être prolongé de 2 mois d'accord parties ;
- b) - **égale à 20 mois** pour les séjours suivants du même travailleur chacun de ses séjours pouvant être prolongé d'un an, d'accord parties.
- c) - **égale à 2 ans** pour le travailleur visé à l'alinéa 2 de l'article 30, cette durée pouvant être prolongée d'un an d'accord parties.

La date de départ en congé de chaque travailleur est fixée d'accord parties, entre l'employeur et le travailleur.

La date normale de départ en congé de tout travailleur ne pourra être anticipée de plus de 3 mois, sauf accord particulier entre les parties.

La date normale de départ en congé des travailleurs pourra être retardée pour tout travailleur, à l'exception de ceux visés aux alinéas a) et b) ci-dessus.

Toutefois, ce retard ne pourra excéder trois mois, sauf accord particulier entre les parties.

Le rappel d'un travailleur, en congé ne peut intervenir que lorsque la bonne marche de l'entreprise ou l'un de ses services l'exigera pour des raisons sérieuses. Le travailleur rappelé conservera intégralement l'allocation de congé déjà perçue et percevra de nouveau son salaire dès la reprise du travail.

Il pourra bénéficier, lors du congé suivant, d'une prolongation égale au nombre de jours perdus par suite du rappel. Cette prolongation sera payée, mais n'ouvrira pas droit au congé.

ARTICLE 4 : INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGE

En cas de rupture ou d'expiration du contrat avant que le travailleur ait acquis droit de jouissance au congé une indemnité calculée sur les bases des droits acquis d'après les dispositions légales et celles de la présente Convention Collective doit être accordée en place de congé.

ANNEXE III A LA CCF DU COMMERCE REGIME DE RETRAITE

Entre les organisations syndicales ci-après :

d'une part,

- Le Syndicat des Commerçants Importateurs et Exportateurs de l'Ouest Africain (S.C.I.M.P.E.X.)
- L'Union Fédérale des Syndicats Industriels, Commerciaux et de l'Artisanat (U.F.S.I.C.A.).
- L'Union Syndicale des Commerçants Français Indépendants (U.S.C.I.).

d'autre part,

- Les Syndicats d'Employés du Commerce affiliés à l'Union Générale des Travailleurs d'Afrique Noire "CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL ET CONFEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS D'AFRIQUE",
- Les Syndicats d'Employés du Commerce affiliés aux Unions Territoriales ou locales de Syndicats "CONFEDERATION AFRICAINE DES TRAVAILLEURS CROYANTS",
- Les Syndicats d'Employés du Commerce affiliés aux Unions Territoriales ou locales de Syndicats "CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL-FORCE OUVRIERE";
- Le Syndicat Autonome d'Employés Africains de la Côte d'Ivoire,
- Le Syndicat des Employés et des Ouvriers Européens d'Afrique Occidentale Française (SYNDICSAOF),
- Le Syndicat des cadres du Commerce de l'Union de Côte d'Ivoire de la "CONFEDERATION GENERALE DES CADRES".

Il a été convenu ce qui suit :

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1^{ER} : INSTITUTION D'UN REGIME DE RETRAITE

La présente annexe à la Convention Collective Fédérale du travail du Commerce de l'Afrique Occidentale Française a pour objet d'instituer un régime de retraite, dans le but de service :

- une allocation de retraite aux salariés,
- des allocations aux veuves ou orphelins de père et mère à charge, en cas de décès d'un salarié ou d'un retraité ;
- une allocation de solidarité aux vieux travailleurs.

ARTICLE 2 : ROLE DE L'I.P.R.A.O.F. DANS LA GESTION DU REGIME

La responsabilité de la gestion du régime de retraite est confiée à l'Institut de Prévoyance Sociale et de Retraite de l'Afrique Occidentale Française (I.P.R.A.O.F.) créé ce même jour, par les organisations d'employeurs et de travailleurs auxquelles sont affiliés les Syndicats, parties à la présente Convention.

L'I.P.R.A.O.F. assure cette charge dans le cadre des règles déterminées ci-après et conformément à ses statuts, annexés à la présente Convention.

ARTICLE 3 : ADHESION ET AFFILIATIONS A L'I.P.R.A.O.F.

Les établissements, compris dans le champ d'application de la présente Convention, relèvent de l'I.P.R.A.O.F., ils doivent obligatoirement y adhérer et affilier leur personnel dans les conditions déterminées aux articles 4 et 5 ci-après.

ARTICLE 4 : MEMBRES ADHERENTS

Les établissements définis à l'article 3 ci-dessus, ont la qualité de membres adhérents de l'I.P.R.A.O.F.

Il doivent adresser à l'Institut, sur formulaire qui leur est remis à cet effet, les éléments d'identification de l'établissement et éventuellement de l'entreprise : raison sociale, nature de l'activité, établissement principal et établissements secondaires ou succursales, etc...

Ils doivent notifier, dans un délai d'un mois, toutes modifications survenues à l'un de ces éléments.

Chaque membre adhérent reçoit un numéro d'affiliation qui doit être rappelé dans toutes les communications, relatives au régime de retraites.

Les membres adhérents sont, en outre, tenus de faire parvenir à l'Institut, la liste complète de leur personnel, établie conformément au formulaire qui leur est envoyé à cet effet.

ARTICLE 5 : MEMBRES PARTICIPATION, AYANTS DROIT

Relèvent de l'I.P.R.A.O.F. en qualité de membres participants, les travailleurs âgés de 18 ans révolus, qui sont en service dans les établissements entrant dans le champ de la présente Convention.

Les organisations professionnelles, interprofessionnelles représentées au Conseil d'Administration de l'Institut, peuvent affilier au régime, en qualité de participants, ceux de leurs membres qu'elles désirent déléguer dans les fonctions d'administrations titulaires suppléants.

Toutefois, ne sont pas compris, les membres participants.

1° Les travailleurs qui sont ou seront affiliés à des régimes de retraite métropolitains légaux (Ordonnances des 4 et 9 Octobre 1945) ou réglementaires (RAP du 8 juin 1946).

2° Les travailleurs affiliés à d'autres régimes de retraites existant à la date de prise d'effet de la présente annexe.

Cependant, pour cette dernière catégorie de travailleurs, les demandes d'affiliation peuvent être présentées à l'Institut. Le Conseil d'Administration de cet organisme détermine les modalités de présentation de ces demandes, statue sur l'accueil à leur réserver et, éventuellement, sur les conditions de leur agrément. Relèvent également de l'Institut, en qualité d'ayants droit :

- a) Les anciens travailleurs des établissements adhérents, admis au bénéfice de l'allocation de solidarité aux vieux travailleurs, en vertu des dispositions de l'article 13 ci-après.
- b) Les veufs, veuves et orphelins de participants, admis au bénéfice d'une allocation, en vertu des dispositions des articles 23 et 24 ci-après.

TITRE II

DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 6 : RESSOURCES DU REGIME

Le régime est alimenté par :

- l'ensemble des cotisations, tant salariés que patronales, sur les salaires bruts ;
- les produits de la capitalisation viagère des réserves ;
- les participations aux résultats alloués conformément aux Conventions passées avec les organismes chargés de la gestion financière du régime ;
- éventuellement, les dons et les legs.

ARTICLE 7 : COTISATIONS, ASSIETTE

Les cotisations sont assises sur la rémunération brute, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel fixé à 25.000 francs CFA.

Ce plafond pourra être révisé par décision du Conseil d'Administration de l'I.P.R.A.O.F compte tenu de la situation économique et monétaire.

ARTICLE 8 : TAUX DES COTISATIONS

Le taux de la cotisation de base ne pourra être supérieur à 9 % de la rémunération brute. La cotisation de base répartie à raison de 60 % à la charge de l'établissement adhérent et 40 % à la charge du participant.

ARTICLE 9 : RECOUVREMENT DES COTISATIONS

Les cotisations calculées sur les salaires afférents à chaque trimestre civil suivant, chaque établissement.

ANNEXE I

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OUVRIERS ADDITIF RELATIF AUX CLASSIFICATIONS PAR SPECIALITE

I- GROS ŒUVRE

1^{ÈRE} CATEGORIE

— **Manoeuvre ordinaire** : Travailleur à qui sont confiées des besognes, élémentaires ne nécessitant ni connaissances professionnelles, ni adaptation ;

— Ce travailleur perçoit au moins le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG).

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

— Gardien de chantier de jour et de nuit, balayeur, allumeur de lanterne, manoeuvre de cour chargé de nettoyage.

MANOEUVRE PARTICIPANT A LA PRODUCTION

Manoeuvre au service des aides ouvriers, chargés des travaux de manipulation, roulage et transport.

Ce travailleur perçoit au moins le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) augmenté de 4 % et passe à la catégorie supérieure, lorsqu'il a atteint deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.

2^{ème} CATEGORIE

Manoeuvre spécialisé : Travailleur à qui sont confiés des travaux ne nécessitant qu'une initiation de courte durée ou effectuant des travaux simples.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- terrassier piochant et chargeant en terre meuble, quatre mètres cubes de terre, avec majoration de 20 % par mètre cube supplémentaire ;
- manoeuvre sachant préparer le mortier suivant les dosages qui lui sont indiqués
- débiteur à masse ou casseur-mouleur d'agglos ;
- conducteur d'engin mécanique fixe (bétonnière, concasseur, compresseur, machine à vibrer, etc.) n'assurant que la conduite ;
- manoeuvre participant au sciage ou au levage des charpentes ;
- veilleur de nuit astreint à des rondes et des pointages ;
- manoeuvre participant à la production après deux ans d'ancienneté en 1^{ère} catégorie dans l'entreprise.

TITRE III

PRESTATIONS

ARTICLE 12 : CONDITIONS D'OUVERTURE DES DROITS, PERIODE D'ATTENTE

Le droit des participants à une allocation de retraite, résultant de la double cotisation patronale et salariée, n'est définitivement établi qu'à l'expiration d'une période de trois ans de présence dans un ou plusieurs de trois ans de présence dans un ou plusieurs établissements adhérents à l'I.P.R.A.O.F.

Cette période dite "période d'attente" court du premier jour de l'embauchage du travailleur dans l'un des établissements adhérents.

Si, durant cette période le participant cesse tout service dans un des établissements en question, il ne peut prétendre qu'à une allocation correspondant à ses seules cotisations personnelles.

Si, à l'expiration de cette période, il continue à travailler dans un desdits établissements, il a droit à l'allocation de retraite résultant de la double cotisation patronale et salariée, pour compter du premier jour de la période d'attente.

ARTICLE 13 : DROIT DES ANCIENS SALARIES

Les anciens salariés d'un établissement adhérent, appartenant aux catégories de personnel bénéficiaires du présent régime de retraites et ayant quitté l'établissement avant la date de prise d'effet de régime, ont droit à la validation de leurs services s'ils peuvent justifier d'au moins 10 ans d'activité salariée antérieurement à l'âge de 55 ans, et s'ils ont perçu un salaire au moins égal au montant minimum, fixé par le conseil d'Administration de l'I.P.R.A.O.F.

ARTICLE 14 : AGE DE LIQUIDATION DE L'ALLOCATION DE RETRAITE, ANTICIPATION AJOURNEMENT

L'âge de liquidation de l'allocation de retraite est fixé à 55 ans.

Toutefois, les intéressés peuvent demander, à partir de 50 ans, l'anticipation de la liquidation de leur allocation. Dans ce cas, le taux de l'allocation est affecté d'un abattement de 5 % par année.

Le Conseil d'Administration de l'I.P.R.A.O.F. reçoit mandat et se fera une obligation de reporter à des âges plus avancés les âges limités, fixés ci-dessus afin d'assurer l'équilibre du régime dans le cadre de ses ressources et de ses charges, lorsque le montant desdites charges sera connu.

Il devra réaliser cette réforme lorsque le marché de l'emploi le permettra et l'augmentation de la longévité l'exigera, dans le but de porter son effort sur le maintien et l'amélioration de la valeur des prestations.

ARTICLE 15 : CONDITIONS DE LIQUIDATION DE L'ALLOCATION DE RETRAITE

La liquidation de l'allocation de retraite ne peut être opérée que sur demande de l'intéressé, assortie d'une justification de cessation d'activité.

Les formalités afférentes à cette demande sont prévues à l'article 29 ci-dessus - après.

Les droits sont liquidés au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel la demande a été formulée avec entrée en jouissance de l'allocation à la même date.

Les problèmes que pourrait poser l'application des dispositions ci-dessus seront réglées par le Conseil d'Administration de l'I.P.R.A.O.F. dans le cadre des pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 32 ci-après.

ARTICLE 16 : MONTANT DE L'ALLOCATION DE RETRAITE

L'allocation de retraite est calculée en multipliant le nombre de points porté au compte de l'intéressé à la date de liquidation des ses droits, par la valeur du point de retraite.

La valeur du point de retraite est fixée chaque année par le Conseil d'Administration de l'I.P.R.A.O.F., dans les conditions déterminées ci-dessous :

1° Nombre de points de retraite : chaque cotisation annuelle donne droit à un certain nombre de points de retraite. Ce nombre est obtenu, chaque année, en divisant le montant de la cotisation annuelle de base (90 %) par le montant du salaire de référence, fixé pour l'année par le Conseil d'Administration de l'Institution.

Ce salaire de référence sera déterminé en fonction des variations de salaire moyen annuel des travailleurs affiliés au régime pendant l'exercice précédent.

Le Conseil d'Administration de l'Institution fixera les règles de détermination du salaire moyen.

2° Valeur du point de retraite : la valeur du point de retraite est fixée, chaque année, par le Conseil d'Administration de l'Institution en faisant application de la formule $(V-C-D)/PN$ dans laquelle :

— C représente la masse totale des cotisations afférentes à l'exercice précédent;

— D représente le montant total des prélèvements opérés sur ces cotisations au titre des articles 20, 27 (remboursement des cotisations), versements uniques pour achat d'allocations minimales et II (frais de gestion et toute dépense nécessaire au fonctionnement normal du régime) ;

PN représente le nombre annuel moyen probable de points à servir au titre de l'exercice en cours et des neufs exercices suivant :

La valeur du point obtenu par l'application de cette formule ne saurait excéder 14,75/100 du montant du dernier salaire de référence connu.

Le Conseil d'Administration de l'Institution devra chercher dans le cadre d'une cotisation maximum de 9 % à assurer une retraite de l'ordre de 1,33 du salaire par année de service.

ARTICLE 17 : PERIODE DE SERVICES VALIDES

La période de service validée donnant des droits pour la retraite comprend :

1°) Après le 31 Décembre 1957

a) - Les périodes de service ayant donné lieu au paiement des cotisations prévues par le régime,

b) - Les périodes durant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour un des motifs prévues à l'article 47 du Code du Travail des Territoires d'Outre-Mer ou à la suite d'un accident du Travail.

c) - Les périodes d'interruption de service pendant lesquelles le participant est atteint d'une invalidité d'au moins deux tiers ; l'état d'invalidité sera apprécié suivant des règles déterminées par le Conseil d'Administration de l'Institution.

2° Avant le premier Janvier 1958

a) - Les périodes de service qui auraient donné lieu à cotisation si le régime avait été alors en vigueur ;

b) - Les périodes de suspension du contrat survenues ;

1° avant le 15 Décembre 1952, pour cause de maladie dans la limite d'une durée de 6 mois par an, ou d'accident du travail ;

2° à partir du 15 Décembre 1952, pour un des motifs prévus à l'article 47 du Code du Travail ou à la suite d'un accident de Travail ;

c) Les périodes d'interruption de service pendant lesquelles le participant est atteint d'une invalidité d'au moins deux tiers ;

d) Les périodes de mobilisations, de captivité et plus généralement celles pour lesquelles l'intéressé apportera la preuve qu'il a été obligé d'interrompre ses services chez le membre adhérent du fait de la guerre.

Sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-dessous, relatives aux droits des anciens travailleurs, la validation des années de service antérieures au 1er Janvier 1968 est subordonnée aux conditions suivantes :

— être en service au 1er Janvier 1958 et avoir au moins une année de service validée postérieure au 31 décembre 1957 ;

— compter au total, à la date de liquidation des droits y compris les années validées postérieures au 31 décembre 1957, au moins dix années validées ou validables.

Le nombre d'année de service validable antérieure au 1er Janvier 1958 est limité à trente.

Le Conseil d'Administration de l'Institution à tous pouvoirs d'appréciation en ce qui concerne les justifications apportées par les participants et les adhérents pour la validation des services antérieurs ainsi que pour les périodes de maladie ou d'invalidité.

ARTICLE 18 : CALCUL DES POINTS

1° Périodes validées postérieures au 31 décembre 1957 :

a) La valeur des points pour chaque année de cotisation est obtenue en divisant les cotisations afférentes à l'exercice par le salaire de références.

b) Le nombre de points correspondant à chaque période validée en vertu du paragraphe 1er b) de l'article 17 ci-dessous est égal au nombre de points de l'exercice de la période exprimée en années, ou fractions d'année.

2° Période validées antérieures au 1er Janvier 1958 :

Pour chaque année de service validée antérieurement au 1er Janvier 1958, le nombre de point est égal au nombre annuel moyen de points de la période de référence, calculée comme il est dit ci-dessus au paragraphe 1er a)

La période de référence comprend les exercices 1958, 1959 et 1960 à défaut, les trois derniers exercices civils complets de services. Les salaires n'ayant pas donné lieu à cotisation au cour de la période de référence devront être justifiés.

ARTICLE 19 : ALLOCATION DE SOLIDARITE AUX VIEUX TRAVAILLEURS N'AYANT PAS COTISE

Les vieux travailleurs remplissant les cotisations prévues à l'article 18 ci-dessus auront droit à une allocation dite "ALLOCATION de solidarité aux vieux travailleurs"

Le nombre de points attribué et servant de base calcul à l'allocation annuelle est fixé à 2 100 au minimum. Le Conseil d'Administration de l'I.P.R.A.O.F. révisera annuellement le montant de l'allocation en fonction des ressources de régime.

ARTICLE 20 : CESSATION D'ACTIVITE

Lorsque le participant a cessé d'appartenir à l'un des établissements adhérents, pendant la période d'attente, ses cotisations lui sont remboursées.

Si après expiration de la période d'attente et avant l'âge de liquidation de la retraite, le participant cesse d'appartenir à l'un des établissements adhérents, il conserve le bénéfice de son compte de points calculés suivant les dispositions de l'article 16 ci-dessus ou peut, dans le délai d'un mois à partir de la date de son départ, obtenir moyennant l'annulation de son compte de points, le remboursement de ses personnelles.

ARTICLE 21 : REDRESSEMENT DE COMPTES

En cas d'erreur constatée dans le décompte des points, adressés aux participants, les redressements doivent toujours être effectués.

Il appartient à l'association de gestion d'examiner s'il doit y avoir ou non remboursement du trop perçu.

Si l'erreur constatée résulte de déclarations ayant un caractère frauduleux, l'Institution, en opérant le rétablissement des droits réels de l'intéressé, peut décider un abattement maximum de 25 % du nombre de points de retraite, attribué pour la période ayant fait l'objet d'une déclaration frauduleuse.

ARTICLE 22 : MAJORATION POUR CHARGE DE FAMILLE

Le nombre total de points de retraite est majoré de 10 % pour chaque enfant encore à la charge d'un salarié au moment de la liquidation de la retraite et aussi longtemps que l'enfant reste à sa charge.

La majoration globale est limitée à 30 %.

L'enfant à charge est défini par le Conseil d'Administration de l'Institution.

ARTICLE 23 : DROITS DES VEUVES

Lorsqu'un membre participant en activité, en retraite, décède sa veuve a droit, à partir de 50 ans, mais avec faculté d'anticipation à 45 ans, dans les conditions définies à l'article 14 ci-dessus, à une allocation égale à 50 % de celle dont bénéficierait ou aurait bénéficié son mari sur la base des années validées ou validables à la date du décès, et sans qu'il soit tenu compte des coefficients d'anticipation qui ont pu être appliqués.

Le bénéfice est immédiat dès le décès du mari, si la veuve a au moins deux enfants à charge de moins de 18 ans. Le service de cette allocation est suspendu dès que ces derniers cessent d'être à la charge ou à leur décès, pour reprendre au 50^e anniversaire de l'intéressé.

Pour que cette allocation soit consentie à la veuve, il faut que le mariage ait été constaté deux ans au moins avant le décès, sauf cas d'existence d'enfant à charge.

En cas de remariage, le droit à l'allocation cesse à compter du premier jour du trimestre civil suivant.

En cas de pluralité d'épouse, l'allocation globale est répartie au prorata des ayants droit à la date du décès.

La mise en oeuvre des dispositions, prévues ci-dessus, est subordonnée aux conditions ci-après :

tout membre participant est tenu de déclarer son mariage à l'I.P.R.A.O.F, de produire une pièce légale ou réglementaire d'état civil en faisant foi.

Au cas où ces formalités n'auraient pas été accomplies avant le décès du participant, la veuve de ce dernier conserve cependant la faculté de produire la pièce légale ou réglementaire attestant son mariage à la condition que ce document ait été établi avant le décès du mari.

toute veuve admise au bénéfice de l'allocation devra présenter chaque année une attestation de l'autorité administrative du lieu de son domicile, certifiant qu'elle n'est pas remariée.

ARTICLE 24 DROITS DES ORPHELINS DE PERE ET DE MERE

En cas de décès du conjoint soit antérieurement, soit postérieurement au décès du participant en activité ou retraité, les enfants à charge du participant décédé, orphelins de père et de mère bénéficient immédiatement d'une allocation individuelle d'orphelin.

L'allocation accordée à chaque orphelin aussi longtemps qu'il demeure à charge est égale à 20 % de la retraite à laquelle avait droit (ou aurait droit sur la base des services validés ou validables à la date du décès) le participant décédé.

Au cas où le nombre des enfants allocataires est supérieur à cinq, à la date de liquidation des allocations d'orphelins, l'allocation revenant à chacun est réduite proportionnellement.

ARTICLE 25 : INAPTITUDE AU TRAVAIL, INVALIDITE

Les salariés reconnus inaptes au travail à tout âge, compris entre 55 ans, percevront leur retraite immédiatement, sans que leur soit appliqué le coefficient de réduction pour anticipation prévu à l'article 14 ci-dessous.

• L'état d'invalidité ou d'inaptitude au travail sera apprécié suivant les règles fixées par le Conseil d'Administration, en prenant

comme base la législation, la réglementation métropolitaine en la matière.

ARTICLE 26 : PAIEMENT DES ALLOCATIONS

Les allocations sont trimestrielles et payables d'avance, soit en une seule fois, le premier jour de chaque trimestre civil soit par mensualités égales. Il appartient à l'association de gestion de fixer avec l'agrément du Conseil d'Administration de l'Institution, les modalités du règlement du paiement et notamment la périodicité. Les premiers arrérages prennent effet du premier jour du trimestre civil suivant la demande.

ARTICLE 27 : RACHAT DES ALLOCATIONS D'UN MONTANT MINIMUM

Dans le cas où le nombre total des points de retraite attribués à un participant ou à son conjoint, est inférieur à cinq années d'activité, il n'est pas procédé à l'attribution d'une allocation et l'intéressé reçoit lors de la liquidation et au plus tôt à 55 ans (50 ans s'il agit d'une veuve) un versement unique égal au produit des points de retraite par le salaire de référence de service précédent la date de liquidation déterminée conformément aux dispositions de l'article là ci-dessus.

Lorsque les orphelins sont susceptibles de bénéficier de l'allocation prévue à l'article 24 ci-dessus, les mêmes dispositions sont appliquées.

Toutefois, les versements uniques peuvent dépasser, pour chacun des orphelins, le produit de l'allocation annuelle calculée au moment de la liquidation par le nombre d'années restant à couvrir jusqu'à 21 ans.

Les versements prévus ci-dessus effectués au profit des participants supprimeront tous droits pour conjoint ou les orphelins. Effectués au profit du conjoint, ils supprimeront tous droit pour les orphelins.

ARTICLE 28 : FONDS SOCIAL

Il sera créé par l'I.P.R.A.O.F un fonds social qui sera notamment utilisé pour l'attribution à titre individuel de secours exceptionnels et éventuellement renouvelables à des participants actifs ou retraités ou à des personnes ayant été à leur charge et dont la situation apparaîtra matériellement digne d'intérêt.

Le fonds social pour servir à une politique sociale qui déterminera le Conseil d'Administration de l'I.P.R.A.O.F. dans le cadre de l'institution et se rapportant à son objet.

En tout état de cause, le montant du fonds social ne pourra dépasser 3 % des cotisations.

Dans cette limite, le Conseil d'Administration en fixera chaque année, le montant à la majorité simple de chacun des collègues.

ARTICLE 29 : FORMALITES

1°) La retraite peut être liquidée par l'association de gestion.

Il est tenu compte, dans cette liquidation, des droits acquis dans les divers établissements adhérents à l'I.P.R.A.O.F.

2°) Les requérants doivent adresser à l'association de gestion soit directement soit par l'entreprise de leur dernier employeur, leur demande accompagnée d'une justification de cessation d'activité et d'un engagement à ne pas reprendre une activité salariée. L'employeur transmet cette demande dans un délai ne pouvant excéder un mois à l'association de gestion.

3°) A la demande doivent être jointes les justifications nécessaires au calcul des droits, notamment celles relatives aux services antérieurs aux périodes de maladies, d'invalidité de guerre, à l'âge et à la situation matrimoniale.

4°) Au cas où les intéressés ne peuvent fournir toutes les justifications nécessaires, leur dossier est soumis au Conseil d'Administration qui statue en fonction des éléments en sa possession.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 30 : ACCORD DE COORDINATION

Des accords de coordination peuvent être conclus entre l'I.P.R.A.O.F et les organismes de retraite n'appliquant pas le présent régime de retraite. Il devra être recherché tout accord de réciprocité avec la Métropole et les autres territoires de l'Union Française et de la Zone Franc.

ARTICLE 31 : MESURES D'APPLICATION

Le Conseil d'Administration de l'I.P.R.A.O.F. prend dans les conditions fixées par les statuts de l'Institution, toutes mesures nécessaires à l'exécution des dispositions de la présente annexe, notamment par voie de règlement intérieur.

En cas de difficultés dans l'Application desdites dispositions, le Conseil d'Administration de l'I.P.R.A.O.F. examinera les cas d'espèce, après étude par l'Association de Gestion, et déterminera la solution application à chaque cas.

TITRE VI

ARTICLE 33 : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE ET AUX LITIGES

Les membres adhérents ou participants sont soumis au contrôle de l'Association de Gestion pour tout ce qui concerne l'application du présent régime.

Le Conseil d'Administration de l'I.P.R.A.O.F. et l'Association de Gestion ont le droit de se faire communiquer, au siège de l'établissement, les dossiers du personnel ainsi que le registre des paiements et, plus généralement, tous documents comptables ou autres qui lui paraîtraient nécessaires à l'application de l'exacte application du régime.

Les membres adhérents et participants doivent répondre aux demandes de renseignements ou d'éclaircissements qui leur seraient adressées.

Les difficultés ou litiges, rencontrés à l'occasion de l'application du régime, soit entre l'institution et les organismes de gestion soit entre membres adhérents ou autres membres adhérents et participants, sont réglés comme en matière de conflits de travail.

A cet effet, la difficulté est constatée, soit par procès-verbal signé par les parties, soit par lettre recommandée; le Conseil d'Administration qui n'aurait pu trancher le litige peut faire appel à une instance judiciaire.

ARTICLE 35 : GESTION ADMINISTRATIVE DU REGIME

Pour assurer la gestion administrative du régime l'I.P.R.A.O.F. passera convention avec la "Caisse Nationale d'Assurance sur la vie" (C.N.A.V.) et avec le pool des Compagnies d'Assurances.

Toutefois, cette convention est conditionnée par la création entre les deux organismes (C.N.A.V.) et Pool des Assurances d'une association de gestion.

Cette association de gestion effectuera, pour le compte de l'Institution, tous les actes d'administration découlant du présent règlement : validation des services passés, rentrée des cotisations, liquidation des allocations et des retraites, tenu des comptes de points, etc.

L'Association de Gestion est tenue de fournir toute documentation au Conseil d'Administration de l'Institution et de produire chaque année un bilan et un compte rendu de mandat.

ARTICLE 36 : GESTION FINANCIERE DU REGIME

L'I.P.R.A.O.F. confie la gestion du régime à la C.N.A.V. et au Pool des Compagnies d'Assurances, par voie de convention. Ces Conventions prévoieront obligatoirement la capitalisation collective des réserves du régime et une participation aux résultats ne pouvant être inférieure à 75 %.

La gestion sera effectuée par chacun des deux catégories d'organismes suivant ses règles propres et à concurrence de la fraction des fonds qu'il sera attribuée.

Les projets d'investissements en Afrique Occidentale Française, que les assureurs désirent réaliser en application du contrat d'assurances, sont soumis pour avis à une commission consultative paritaire, désignée par Conseil d'Administration de l'I.P.R.A.O.F.

ARTICLE 37 : Pour dérogation aux dispositions de l'article 5 des clauses générales de la Convention, aucune modification à la présente annexe décidée par les parties, ne pourra entrer en vigueur avant acceptation par le Conseil d'Administration de l'I.P.R.A.O.F. dans les conditions déterminées par celui-ci. Les modifications prennent effet sauf dispositions contraires, au 1er Janvier de l'exercice suivant celui au cours duquel elles interviennent.

Fait à Dakar le 27 Mars 1958

N.B. L'I.P.R.A.O.F. a modifié son appellation en I.P.R.A.O

OFFICE NATIONALE DE LA
MAIN-D'OEUVRE ET DE L'EMPLOI

NOTE DE LA REDACTION

Il est rappelé ici aux employeurs, aux travailleurs ainsi qu'à tous ceux qui s'intéressent au problème des salaires en République du Mali, que le décret N° 76/PG-RM du 17 Mars 1980 fixe le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) à 44,15 fr. CFA à l'heure.

En conséquence, le travailleur salarié sans spécialité lorsqu'il est rémunéré au mois, percevra au moins 173 fois un tiers du salaire minimum horaire, soit 7.652,5 fr. CFA par mois.

Pour le calcul du salaire mensuel brut des catégories hiérarchisées, il y a lieu d'ajouter aux salaires conventionnels fixés, les éléments ci-après :

1°) L'Indemnité Spéciale mensuelle et forfaitaire de 1.000 Fr. CFA, en application du Décret N° 17/PG-RM du 17/02/1973.

2°) L'Indemnité de cherté de vie (Décret N° 117/PG-RM du 31 Juillet 1974 dont :

* 2.250 F CFA par mois pour les travailleurs percevant un salaire inférieur à 22.500 F CFA.

* 10 % du salaire de base pour les travailleurs percevant un salaire supérieur à 22.500 F CFA.

3°) Une majoration de 10 % sur le salaire de base en application du Décret N° 65/PG-RM du 13/02/1976.

4°) Une majoration de 5 % sur le salaire de base en application du Décret N° 188/PG-RM du 08/07/1978.

5°) Une majoration de 10 % sur le salaire de base en application du Décret N 52/PG-RM du 13 Février 1980.

6°) L'indemnité spéciale (Loi N° 82-38/AN-RM du 16/02/1982) dont :

* 1.000 F CFA par mois pour les travailleurs percevant un salaire de base inférieur ou égal à 24.000 F CFA,

* une indemnité égale à la différence entre 1.000 F CFA et la fraction du salaire de base mensuel compris entre 24.000 F CFA et 5.000 F CFA.

7°) Une majoration de 10 % sur le salaire de base avec un minimum de 3.000 F CFA en application du Décret N° 49/PG-RM du 21/02/1985.

8°) Une indemnité spéciale de solidarité en application de l'Ordonnance N° 91-056/P-CTSP DU 03/09/1991.

9°) Une majoration de 10 % sur le salaire de base en application du Décret n° 94-134/PRM du 23/03/1994.

Il faut également noter que seules les indemnités spéciales mensuelles (1.000 F CFA) et de cherté de vie sont exonérés de l'IGR (Impôt Général sur le Revenu) mais soumises aux cotisations dues à l'INPS.

Bamako, le.....Octobre 1994

Mamadou Sissoko

Administrateur Civil.

DATE D'APPLICATION	15/11/1956	01/03/1957	13/05/1958	01/05/1959
1^{ère} CATEGORIE				
Echelon A	SMIG (36-10)	SMIG (46-80)	SMIG (46-80)	SMIG (55-47)
Echelon B	4.480	5.150	6.900	6.100
2 ^{ème} CATEGORIE	5.750	6.200	6.900	7.500
3 ^{ème} CATEGORIE	6.550	7.000	8.000	8.600
4 ^{ème} CATEGORIE	6.200	10.000	10.000	11.300
5 ^{ème} CATEGORIE	9.400	12.000	13.500	14.200
6 ^{ème} CATEGORIE	10.700	14.000	15.600	16.500
7^{ème} CATEGORIE				
Echelon A	15.200	20.500	22.500	23.700
Echelon B	16.700	25.000	27.000	28.500
8^{ème} CATEGORIE				
Echelon A	23.000	28.000	30.000	31.700
Echelon B	25.500	30.000	33.000	34.500
Echelon C	27.000	32.000	35.200	38.800
9^{ème} CATEGORIE				
Echelon A		36.000	39.200	41.000
Echelon B		40.000	44.000	46.000
10^{ème} CATEGORIE				
Echelon A		45.000	49.500	51.500
Echelon B		50.000	55.000	57.000
Echelon C		55.000	60.000	62.000
11^{ème} CATEGORIE		60.000	65.000	67.000
SOURCE	Décision N° 1 délai CMP du 15/11/1957		Décision N° du 24/05/1958	Décision N° 5

ACTUALITES DE LA CONVENTION COLLECTIF FEDERALE DU COMMERCE (CCFC.)

CATEGORIE	SALAIRE/BAS E (1958-1959)	IND.SPE (1373)	IND.CHERTE VIE (1974)	MAJ. 10% (1976)	MAJ. 5% (1978)	MAJ. 10% (1980)	IND.SPE (1982)	MAJ.3000F/ou 0%MAX. 1985	IND. SOLIDA- RITE (1991)	MAJ.AVAIL 10% (1994)	MAJ. 5% OCT. 1994	TOTAL BRUT
<u>1ERE CATEG.</u>												
ECH. -A-	2 774	1 000	2 250	277	152	320	1 000	3 000	6 500	1 727	950	19 950(1)
ECH. -B-	3 050	1 000	2 250	305	167	352	1 000	3 000	6 500	1 762	969	20 355(1)
<u>2EME CATEG.</u>	3 750	1 000	2 250	375	206	433	1 000	3 000	6 500	1 851	1 018	21 383(1)
3EME CATEG.	4 300	1 000	2 250	430	236	496	1 000	3 000	6 500	1 921	1 056	22 189
4EME CATEG.	5 650	1 000	2 250	565	310	652	1 000	3 000	6 500	2 092	1 150	24 170
5EME CATEG.	7 100	1 000	2 250	710	390	820	1 000	3 000	6 500	2 277	1 252	26 299
6EME CATEG.	8 250	1 000	2 250	825	453	952	1 000	3 000	6 500	2 423	1 332	27 985
<u>7EME CATEG.</u>												
ECH. -A-	11 850	1 000	2 250	1 185	651	1 368	1 000	3 000	6 500	2 880	1 584	33 268
ECH. -B-	14 250	1 000	2 250	1 425	783	1 645	1 000	3 000	6 500	3 185	1 751	36 790
<u>8EME CATEG.</u>												
ECH. -A-	15 850	1 000	2 250	1 585	871	1 830	1 000	3 000	5 000	3 238	1 781	37 405
ECH. -B-	17 250	1 000	2 250	1 725	948	1 992	1 000	3 000	5 000	3 415	1 879	39 450
ECH. -C-	18 400	1 000	2 250	1 840	1 012	2 125	1 000	3 000	5 000	3 562	1 959	41 149
<u>9EME CATEG.</u>												
ECH. -A-	20 500	1 000	2 250	2 050	1 127	2 367	1 000	3 000	5 000	3 729	2 051	43 074
ECH. -B-	2 300	1 000	2 300	2 300	1 265	2 656	1 000	3 252	5 000	4 077	2 242	47 092
<u>10EME CATEG.</u>												
ECH. -A-	25 750	1 000	2 575	2 575	1 416	2 974	1 000	3 629	2 000	4 191	2 305	48 416
ECH. -B-	28 500	1 000	2 850	2 850	1 567	3 291	1 000	4 015	2 000	4 606	2 533	53 205
ECH. -C-	31 000	1 000	3 100	3 100	1 705	3 580	1 000	4 358	2 000	4 983	2 740	57 557
11EME CATEG.	33 900	1 000	3 350	3 350	1 842	3 869	1 000	4 701	2 000	5 360	2 948	61 920

SOURCE : DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL - DISTRICT DE BAMAKO.

NB : GRILLE DE SALAIRE ACTUELLEMENT EN VIGUEUR EN REPUBLIQUE DU MALI (OCTOBRE 1994)

1. ACTUELLEMENT LE SMIG. AU MALI EST EGAL A 20.965 F.CFA

Réalisation

AFRIKIBARU-SARL

Tél. (223) 220 78 29 • BP. 3207 Bamako
République du Mali

